GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ SINAVI

GM KARMA TEST 3

50 Soru · 75 Dakika · Konu Sınıflarına Göre Karma

Gümrük Müşavirliği Sınavına Hazırlık

SORU KİTAPÇIĞI · CEVAP ANAHTARI · GEREKÇELİ ÇÖZÜMLER

Sınav Bilgileri

Alan	Değer
Set	GM Karma Test 3 (KT3)
Model	2021–2025 Gümrük Müşavirliği sınavlarının konu sınıfları: çok çıkan konular çok, hiç çıkmayan konular en fazla 1 soruyla
Soru sayısı	50 (30 çok çıkan + 13 orta + 6 az + 1 hiç çıkmayan konu)
Ders dağılımı	Gümrük Mevzuatı 24 · Sair Mevzuat 13 · Tarife 8 · Hesaplama 5
Süre	75 dakika
Blok düzeni	1–24 Gümrük Mevzuatı · 25–37 Sair Mevzuat · 38–45 Tarife · 46–50 Hesaplama
Zorluk	Kolay 15 · Orta 19 · Zor 16
Bilgi kaynağı	Çıkmış bilgi alanı 22 · Beklenen (hiç sorulmamış) hüküm 28

Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır. Sorular 2021–2025 Gümrük Müşavirliği sınavlarının konu sınıflarına göre dağıtılmış ve özgün olarak hazırlanmıştır; çıkmış soruların kopyası değildir. Bölüm B'de her sorunun üstünde konusu, sınıfı ve bilgi kaynağı yazılıdır.

BÖLÜM A — SORU KİTAPÇIĞI

Gümrük Mevzuatı (1–24)

1- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)'ye göre, royalti veya lisans ödemesinin ithal eşyasının satış koşulu olup olmadığının tespitinde dikkate alınan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi **yer almaz**?

A) Royalti veya lisans sözleşmesinin, kalite kontrolünü aşan ve lisans verenin imalatçı ile ithalatçı arasındaki üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkân veren hükümler içermesi

B) Satış sözleşmesi veya ilgili dokümanlarda royalti veya lisans ödemesine bir atıfta bulunulması

C) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların satışına ilişkin bir atıfta bulunulması

D) Royalti veya lisans sözleşmesinde, ücretin ödenmemesi durumunda imalatçının lisans verenin hakları ile ilişkili eşyayı imal etmesini veya satmasını yasaklayan bir hüküm bulunması

E) Royalti veya lisans ücreti miktarının ithal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak belirlenmesi

2- Gümrük Yönetmeliğine göre, gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasında ilişki bulunup bulunmadığının tespiti bakımından aşağıdakilerden hangisi "aynı ailenin üyeleri" kapsamında yer alır?

A) Torunun eşi

B) Kuzen

C) Dünür

D) Bacanak

E) Kayınbirader

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca transit beyanında kullanılacak sembollere ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Ortak transit rejiminde, tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde elde edilen birlik eşyası – "T2"

B) Ortak transit rejiminde, T1 ve T2 rejimi kapsamında taşınması gereken eşyayı birlikte içeren sevkiyat – "T" (her bir eşya kalemi için ayrıca T1 veya T2 belirtilerek)

C) Ulusal transit rejiminde serbest dolaşımda bulunan veya bulunmayan eşya – "TR"

D) Ortak transit rejiminde, Topluluk Gümrük Bölgesinin parçası olmayan bir ülkeden ithal edilen ve serbest dolaşıma sokulmamış birlik dışı eşya – "T1"

E) Ortak transit rejiminde, Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ihracat eşyasının Sözleşmeye akit taraflara taşınması – "T2"

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) kapsamında araştırma usulü ve kefile yönelik işlemlere ilişkin bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

I. Araştırma usulü öncelikle varış gümrük idaresi nezdinde başlatılır; araştırmanın başlatılmasından sonra yirmi sekiz gün içinde cevap alınamaması veya olumsuz cevap alınması durumunda rejim hak sahibi nezdinde araştırma başlatılır.

II. Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre sınırından itibaren en geç 6 ay içinde araştırma usulünün sonucuna karar verir.

III. Rejimin ibra edilmediği transit işlemi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde hareket gümrük idaresince kefile bildirilir.

IV. Ortak transit rejimi kapsamındaki işlemlerde öngörülen bildirimlerden herhangi biri süre sınırının dolmasından önce kefile yapılmamışsa, kefil ile birlikte rejim hak sahibi de yükümlülüğünden kurtulur.

Bu ifadelerden hangisi/hangileri **yanlıştır**?

A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) II ve III
D) III ve IV
E) II, III ve IV

5- Gümrük Yönetmeliğine göre, satıcı veya göndericisi ile yurt dışındaki alıcısı belli olan eşyanın, taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan yetki belgeli taşıma işleri organizatörünün vereceği antrepo beyannamesiyle genel antrepoya konulması halinde, bu eşya hakkında aşağıdaki tasarruflardan hangisinde bulunulabilir?

A) Dahilde işleme rejimine tabi tutulması
B) Geçici ithalat rejimine tabi tutularak Türkiye'de kullanılması
C) Antrepoda satış suretiyle başka bir kişiye devredilmesi
D) Alıcısının belirlenmesinden sonra serbest dolaşıma sokulması
E) Elleçlenerek yurt dışındaki alıcısına sevk edilmesi

6- Gümrük Yönetmeliğine göre, gümrük antrepo rejimi sona erdirilmeden antrepolar arasında nakledilen eşya konusunda ikinci antrepo işleticisinin sorumluluğu ne zaman başlar?

A) Eşyanın, ikinci antreponun denetiminde bulunduğu gümrük idaresine sunulmasıyla
B) Eşyanın birinci antrepodan çıkışının birinci işleticinin stok kayıtlarına işlenmesiyle
C) Nakle ilişkin beyannamenin, birinci antreponun bağlı olduğu gümrük idaresince tescil edilmesiyle
D) Eşyanın ikinci antrepoya girmesi ve bilgilerinin ikinci işleticinin stok kayıtlarına geçmesiyle
E) Nakil için hareket gümrük idaresince verilen süre sınırının dolmasıyla

7- 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşyaya ilişkin hükümleri hakkında bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

I. Muafiyet, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce en az on iki ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesini ibraz eden kişilere tanınır.

II. Turizm, ziyaret veya tahsil gibi herhangi bir sebeple Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenen kişi de muafiyetten yararlanır.

III. Çeyiz eşyasının evlilik akdinden iki ay önce veya dört ay sonraki süreler içerisinde ve yalnızca tek seferde serbest dolaşıma sokulması şarttır.

IV. Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması hâlinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.

V. Evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen ticari olmayan hediyelerde her bir hediyenin kıymeti 430 Avro'yu, toplam hediye kıymeti 1.500 Avro'yu aşmamalıdır.

Bu ifadelerden hangileri **yanlıştır**?

A) Yalnız III
B) II ve V
C) III ve V
D) I, III ve V
E) III, IV ve V

8- Terörle Mücadele Kanunu kapsamında gazi olmayan ortopedik engelli (X), münhasıran kendisi tarafından kullanılmak üzere, özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan bir aracı muafen serbest dolaşıma sokmak istemektedir. 2009/15481 sayılı Karar ve Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) hükümlerine göre, diğer şartların sağlandığı varsayıldığında aşağıdaki araçlardan hangisi muafiyetten yararlanabilir?

A) Motor silindir hacmi 1.800 cc olan, manuel vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil iki yaşında olan otomobil
B) Motor silindir hacmi 1.400 cc olan, manuel vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil iki yaşında olan otomobil
C) Motor silindir hacmi 1.400 cc olan, manuel vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil iki yaşında olan arazi taşıtı
D) Motor silindir hacmi 1.400 cc olan, sadece otomatik vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil iki yaşında olan otomobil
E) Motor silindir hacmi 1.400 cc olan, manuel vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil dört yaşında olan otomobil

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) hükümlerine göre dahilde işleme izin belgesi ve dahilde işleme izni süreleri ile ek sürelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Süre sonu, ek süre ile haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil olmak üzere belge/izin süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.
B) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında hiç ithalat yapılmamış olsa dahi belge süresi azami üç ay uzatılır.
C) Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %25 olması halinde, belgeye orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.
D) Dahilde işleme izni ile ilgili haklı sebep başvurusu, en geç izin süresi sonundan itibaren iki ay içerisinde ilgili gümrük idaresine yapılır.
E) Belge/izin süresi, belge/izin kapsamındaki ilk ithalata ilişkin dahilde işleme rejimi beyannamesinin tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar.

10- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) uyarınca, dahilde işleme izin belgesi sahibi bir firma, kendisine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı hangi süre içinde ve hangi makama itiraz edebilir?

A) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak
B) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine yazılı olarak
C) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca bir üst makama
D) Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak
E) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak

11- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" ve Gümrük Yönetmeliğine göre, ATA karnesi kullanılmaksızın tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen aşağıdaki eşyadan hangisi için ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat **aranmaz**?

A) Niteliği gereği reklamının yapılması veya belirgin özelliğinin tanıtılması amacıyla gönderilen eşya
B) Sergi, fuar ve benzeri etkinliklerde gösterime sunulmak üzere getirilen eşya
C) Tamir süresince kullanılmak üzere tamirci tarafından bedelsiz gönderilen üretim araçları
D) Eşyanın taşınmasında ve istiflenmesinde kullanılmak üzere getirilen paletler
E) Ticari kullanımdan önce görülmek üzere gönderilen sinema filmlerinin pozitifleri

12- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'ne göre aşağıdakilerden hangisi, geçici ithaline izin verilen kara taşıtları için geçici ithal izninin iptal edilerek taşıtın gümrük idaresince teslim alınmasını gerektiren şartların ihlali hallerinden biri **değildir**?

A) Geçici ithaline izin verilen taşıtın getiriliş amacı dışında kullanılması
B) Geçici ithaline izin verilen taşıtın bir başkasına kiralanması veya ödünç verilmesi
C) Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi
D) Geçici ithaline izin verilen taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması
E) Geçici trafik tescil belgesi için ilk girişten itibaren otuz gün içinde başvurulmaması

13- Gümrük Yönetmeliğine göre posta yoluyla gelen kolilerin gümrük işlemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Gümrüklerce her türlü işlemi bitirilmiş kolinin gümrükle ilişiği kalmadığına dair Teslim Kâğıdı düzenlenir ve kolinin teslimini geciktiren durumlar olmuşsa gecikmenin tarih ve sebepleri bu belgede gösterilir.
B) Déclaration en Douane olmadan gelen ve ticari nitelik arz etmeyen eşya içeren koliler için gümrük beyannamesi düzenlenir.
C) Posta idaresi, gümrük vezne alındısını gördükten sonra tesellüm kâğıdına imza alarak koliyi alıcısına teslim eder.
D) Ticari nitelikte olmayan ve Déclaration en Douane kapsamında bulunan eşyanın muayenesi örnekleme yöntemi ile yapılır.
E) Gümrüklerce ticari nitelikteki eşya için düzenlenen ayrıntılı listeye dayanılarak posta idaresi, koli alıcısına en kısa zamanda gümrük idaresine başvurması gerektiğini bir haber kâğıdı ile bildirir.

14- I. Uluslararası yük taşımacılığında kullanılan ticari kullanıma mahsus çekici
II. İş makinesi niteliğindeki paletli ekskavatör
III. Üretime yönelik dokuma makinesi
IV. Ev tipi bulaşık makinesi
Gümrük Yönetmeliğine göre, serbest dolaşımda iken ihraç edilen ve çeşitli nedenlerle geri gelen yukarıdaki eşyadan hangileri, ayniyet tespiti kaydıyla, geri gelme sebebinin yurt dışından alınacak belgelerle ispatına ilişkin şartlara bağlı olmaksızın geri gelen eşya muafiyetinden faydalandırılır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV

15- Gümrük Yönetmeliğine göre, aşağıdaki haklardan hangisini ihlal ettiğinden şüphe edilmesi nedeniyle gümrük işlemleri durdurulan eşya; yasal prosedürün başlatıldığının gümrük idaresine bildirilmesi, yargı mercilerinin on iş günü içinde ihtiyati tedbir kararı vermemesi ve eşyanın tüm gümrük işlemlerinin tamamlanmış olması hâlinde, beyan edene veya eşya sahibine teminat karşılığında teslim edilebilir?

A) Entegre devre topografyası hakkı
B) Telif hakkı
C) Patent hakkı
D) Tescilli marka hakkı
E) Coğrafi işaret hakkı

16- Gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyaya ilişkin özet beyan ve varış bildirimi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen iki yüz gün içinde taşıma aracının varış bildirimi yapılmaz veya eşya gümrüğe sunulmazsa özet beyan verilmemiş sayılır.
B) Transit bilgilerinin özet beyan olarak kullanıldığı hâller dışında, taşıma aracının özet beyanda giriş gümrük idaresi olarak beyan edilenden başka bir gümrük idaresine geleceği durumda, bu idareye varmadan önce sapma bildiriminde bulunulur.
C) Eşyanın yüklendiği ve aktif taşıma aracı olarak bağımsız hareket edebilen aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta özet beyan verme yükümlülüğü, taşınan taşıma aracının işleticisine aittir.
D) Denizyolu ve havayolu taşımacılığında varış bildirimi ayrıca verilmez; eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine sunulması ile varış bildiriminin verildiği kabul edilir.
E) Giriş gümrük idaresi, özet beyanın verilme süresi sona ermeden önce gümrük beyannamesi verilen eşya için özet beyan verilmesinden vazgeçebilir; bu durumda gümrük beyannamesi tescil edilinceye kadar özet beyan statüsüne sahiptir.

17- I. Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi hâlinde verilen altı aylık süre, mücbir sebep hâlleri saklı kalmak ve süre bitmeden başvurulmak kaydıyla gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir.

II. Menşe şahadetnamesinde eşyayı gönderenin veya Türkiye'deki alıcısının adı, soyadı bilgisinde noksanlık bulunması hâlinde şahadetname Bakanlığın onayı ile işleme konulur.

III. Ticaret politikası önlemine tabi eşya için yükümlünün yazılı talebi üzerine, tahsili gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler teminata bağlanarak eşya, menşe araştırmasının sonucu beklenmeden teslim edilebilir.

IV. Numunelerin serbest dolaşıma girişinde de ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile ispatına ilişkin hükümler uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğine göre, menşe şahadetnamesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve III
B) I ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

18- Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) hükümlerine göre geri verme işlemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmenin fiyat dâhil şartları belirlenirken eşyanın kusurlu mahiyetinin dikkate alınmış olması, kusurlu eşyaya ilişkin hükümler çerçevesinde vergilerin geri verilmesine engel teşkil etmez.
B) Muhbirlere dağıtılan para cezalarından geri verilmesine karar verilenler, kararın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde muhbirlerden geri istenir.
C) Eşyanın gümrük idaresinin izniyle ve denetimi altında imha edilmesiyle ortaya çıkan atık ve artıklar, geri verme veya kaldırma kararı alındıktan sonra serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.
D) İdare aleyhine açılan davalarda verilen ve geri vermeyi gerektiren hüküm içeren mahkeme kararları, başvuru formu ile müracaat edilmesi beklenilmeksizin ve yetki limitleri dikkate alınmaksızın otuz gün içinde uygulanır.
E) Gümrük vergilerinin hatalı olarak geri verilmesi hâlinde başlangıçta tahakkuk eden vergiler ile ödenmiş faizler yeniden tahsil edilir ve tahsil edilmeyen miktarlar tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenir.

19- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için nakdî teminat dışında bir teminat verilmesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı hangi tarihten başlamak üzere tahsil edilir?

A) Teminatın gümrük idaresince kabul edildiği tarihten
B) Eşyanın yükümlüsüne teslim edildiği tarihten
C) Gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihten
D) Gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihten
E) Teminat mektubunun nakde dönüştürüldüğü tarihten

20- Gümrük Yönetmeliğine göre yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşıldığı için iptal edilen onaylanmış kişi statü belgesi kapsamındaki yetki ve uygulamaların geçersiz sayılacağı tarih ile bu kişiye yeniden onaylanmış kişi statüsü verilmeyecek süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Statü belgesinin düzenlendiği tarih – İptal tarihinden itibaren üç yıl
B) Statü belgesinin iptal edildiği tarih – İptal tarihinden itibaren iki yıl
C) Statü belgesinin düzenlendiği tarih – İptal tarihinden itibaren iki yıl
D) Statü belgesinin düzenlendiği tarih – Statü belgesinin geçerlilik süresinin sonuna kadar
E) Statü belgesinin iptal edildiği tarih – İptal tarihinden itibaren üç yıl

21- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) uyarınca, gümrük idaresince kendisine idari para cezası verilen yükümlünün bu ceza ödenmeden ölmesi hâlinde ceza hakkında nasıl işlem yapılır?

A) Ceza, zamanaşımına uğramış amme alacakları gibi terkin cetveline kaydedilerek terkin izni için Gelir İdaresi Başkanlığına iletilir.

B) Cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca ceza mirasçılardan takip edilmez ve cezanın tahsilinden vazgeçilir.

C) Ceza, mirası reddetmemiş mirasçılardan müştereken ve müteselsilen takip ve tahsil edilir.

D) Ceza gümrük vergileri alacağına bağlı ise mirasçılardan takip edilir, bağlı değilse tahsilinden vazgeçilir.

E) Ceza, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılardan miras hisseleri oranında takip edilir.

22- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İthalat gümrük idaresi

B) Çıkış gümrük idaresi

C) Hareket gümrük idaresi

D) İhracat gümrük idaresi

E) Varış gümrük idaresi

23- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Türkiye'ye girişte mağazalardan satın alınacak eşyanın, pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır; Tek Durak uygulamasının faaliyette olduğu kara gümrük kapılarındaki mağazalar için bu şart aranmaz.

B) Türkiye'den çıkış yapan yolcular ile nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri için Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesinde yer alan eşyaya ilişkin miktarlar üç kat olarak uygulanır.

C) Yolculara eşya satışında, vekâlet ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılamaz.

D) Mağaza ve depo açma izni verilenlerin, izin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren altı ay içinde faaliyete geçmeleri gerekir.

E) Usulsüz satış yapıldığının tespiti hâlinde mağazanın faaliyeti, usulsüzlük ve ihlalin ağırlığı ile tekerrür durumuna göre gümrük müdürlüğünce on gün ilâ bir yıl arasında geçici olarak durdurulur.

24- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünün gümrük idarelerince verilen onay belgesi ile veya başka bir yoldan kanıtlanamaması hâlinde söz konusu eşya nasıl kabul edilir?

A) İthalat ve ihracata ilişkin uygulamalar ayrımı yapılmaksızın tüm hâllerde serbest dolaşımda bulunan eşya olarak kabul edilir.

B) İthalat ve ihracata ilişkin uygulamalar ayrımı yapılmaksızın tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.

C) İthalat vergilerinin ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda bulunan eşya, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.

D) İhracat vergilerinin, ihracat lisanslarının veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda olmayan eşya, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda bulunan eşya olarak kabul edilir.

E) İhracat vergilerinin, ihracat lisanslarının veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda bulunan eşya, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.

Sair Mevzuat (25–37)

25- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan akaryakıtın tasfiyesine ilişkin hükümlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, en yakın rafinericiye satılır.

B) Kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt, numune alınmaksızın gümrük idarelerinin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir.

C) Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt, numune alınmaksızın gümrük idarelerinin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir.

D) Analiz sonucunda rafineri işlem süreçlerine zarar vereceği anlaşılan kaçak akaryakıt, geçici faaliyet belgesi ve/veya çevre lisansı almış atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilir.

E) Teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıt, il özel idaresince (il özel idaresi bulunmayan yerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca) numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir.

26- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, bu Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar arasında **sayılmamıştır**?

A) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli

B) Mülki amirler

C) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel

D) Emniyet Genel Müdürlüğü personeli

E) Jandarma Genel Komutanlığı personeli

27- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki durumların hangisinde, Kanundaki kaçakçılık suçlarına ilişkin hükümler değil, yalnızca 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır?

A) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeden yararlanmak amacıyla gerçekleşmediği hâlde ihracatın gerçekleşmiş gibi gösterilmesi

B) Hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın izinsiz olarak gümrük bölgesine girip sahile yanaşan gemide yükleme belgelerinde yer almayan eşya bulunması

C) Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında %10'u aşmayan bir fark bulunması

D) Yolcunun beyanına aykırı olarak eşyası arasında çıkan eşyanın ticari mahiyette olması

E) Yolcunun beyanına aykırı olarak üzerinde çıkan eşyanın ithalinin kanun gereği yasak olması

28- Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan kuyum imalatçısı (X) firması, dahilde işleme izni kapsamında yurt dışından standart dışı işlenmemiş altın ithal edecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşu (Y), serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında standart işlenmemiş altın ithal etmiştir. Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan (Z) firması ise yurt dışından serbest bölgeye kendi nam ve hesabına standart dışı işlenmemiş gümüş getirmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre bu işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) (X) firmasının dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı işlenmemiş altın ithali serbesttir.

B) (Y), ithal ettiği altını üç iş günü içinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslim etmek zorundadır.

C) (Y), ithal ettiği altının yurt içindeki ilk satım işlemini Borsa İstanbul A.Ş.'de yapar.

D) (Z) firması, bu gümüşü serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında serbest bölgeden kendi adına ithal edebilir.

E) (Z) firmasınca serbest bölgeye getirilen gümüş için üç iş günü içinde Borsaya yazılı bilgi verilmesi zorunludur.

29- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'e göre süresi içinde kapatılmayan ihracat hesaplarına ilişkin işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Aracı banka 5 iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbarda bulunur; vergi dairesi ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderir.

B) Aracı banka 5 iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbarda bulunur; vergi dairesi ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere 30 gün süreli ihtarname gönderir.

C) Aracı banka 5 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına ihbarda bulunur; Bakanlık ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderir.

D) Aracı banka 10 iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbarda bulunur; vergi dairesi ihbarı müteakip 5 iş günü içinde ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderir.

E) Aracı banka 5 iş günü içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ihbarda bulunur; Merkez Bankası ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderir.

30- Tercihli ticarette kullanılan menşe ispat belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Türkiye–Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir.

B) Türkiye–İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında düzenlenen menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir.

C) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında düzenlenen Form A Menşe Belgesi, ihracatçı ülkede düzenlendiği tarihten itibaren on iki ay geçerlidir.

D) Türkiye/Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması kapsamında düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, vize tarihinden itibaren dört ay geçerlidir.

E) Türkiye–Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan menşe beyanı, düzenlendiği tarihten itibaren on ay geçerlidir.

31- Türkiye–Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye yapılan ithalatta, gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler hâlinde gönderilen ve ticari mahiyette olmayan ürünlerin menşe ispat belgesi ibraz edilmeksizin menşeli kabul edilebilmesi için toplam kıymetinin aşmaması gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?

A) 500 Avro

B) 1.000 ABD Doları

C) 1.200 Avro

D) 6.000 Avro

E) 10.000 ABD Doları

32- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve liste uygulama genel tebliğlerine göre, ÖTV Kanununa ekli listelerin Türk Gümrük Tarife Cetveli ile ilişkisine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır.

B) ÖTV'nin konusuna giren malların tanımlanmasında Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki tanımlamalar dikkate alınır; Tarife Cetveli ve İzahnamesinde tanımlama veya açıklama olmadığı durumlarda Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan belirleme ve açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilir.

C) Listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

D) Bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi G.T.İ.P. numarasında sınıflandırıldığının belirlenmesinde yetkili kurum Gelir İdaresi Başkanlığıdır.

E) Listelerde yer alan bir malın G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi veya bu mal için yeni G.T.İ.P. numarası ihdas edilmesi hâlinde, Kanuna ekli listede değişiklik yapılmadığı sürece ÖTV uygulamasında değişiklik olmaz.

33- İhracat Yönetmeliğine göre, uluslararası bir ticari fuara bireysel olarak katılan (A) firmasının fuarda sergilenmek üzere yurt dışına gönderdiği bedelli mallara ilişkin gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği, çıkışa izin veren gümrük idaresince hangi süre içinde ve nereye gönderilir?

A) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

B) Beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)

C) Beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

D) Beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

E) Beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç beş gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)

34- I. FCA (Taşıyıcıya Masrafsız)

II. FAS (Gemi Doğrultusunda Masrafsız)

III. DPU (Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim)

IV. CPT (Taşıma Ödenmiş Olarak)

V. CFR (Masraflar ve Navlun)

INCOTERMS 2020'ye göre yukarıdaki teslim şekillerinden hangileri tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar arasında yer alır?

A) I ve IV

B) II ve V

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, III, IV ve V

35- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç olabilir?

A) 3

B) 4

C) 7

D) 8

E) 15

36- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanuna göre aşağıda yer verilen görev ve yetkili eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Soruşturma sonuçlarını değerlendirmek ve bunun gerektireceği tedbirleri almak – İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

B) Soruşturma sırasında taahhütte bulunulmasını önermek ve taahhüdü kabul edip etmemeye karar vermek – İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

C) Şikâyet üzerine veya gerektiğinde re'sen ön incelemeyi yapmak – İthalat Genel Müdürlüğü

D) Kurulca onaya sunulan kesin önlem kararını onaylamak – Ticaret Bakanlığı

E) Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurulmasına karar vermek – İthalat Genel Müdürlüğü

37- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) uyarınca aşağıdakilerden hangisi ihracat sayılan satış ve teslimler arasında **yer almaz**?

A) Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarının, belge sahibi firmaya teslim edilmek kaydıyla finansal kiralama şirketlerine yapılacak satışları

B) İmalatçı firmaların, turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri

C) İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri

D) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla yapacakları satış ve teslimler

E) İmalatçı firmaların, aracılı ihracat sözleşmesi kapsamında ihraç edilmek üzere dış ticaret sermaye şirketlerine yapacakları satış ve teslimler

Tarife (38–45)

38- Türk Gümrük Tarife Cetveli fasıl notlarına göre ürün ve sınıflandırıldığı tarife pozisyonu ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Malt hülasası – 19.01

B) Kebabe biberi (Piper cubeba) – 09.04

C) Katı hâlde kimyaca saf fruktoz – 17.02

D) Damıtılmış su – 28.53

E) Kuru ağırlık muhteviyatı %7 veya daha fazla olan domates suyu – 20.02

39- Mısır ve buğday tanelerinin kavrulması ve kabartılması suretiyle elde edilen, sütle karıştırılarak tüketilen kahvaltılık gevrek. İmalat sırasında ürüne kakao tozu katılmış olup kakao içeriği, yağı tamamen alınmış baz üzerinden hesaplandığında ağırlık itibarıyla %9'dur. Gevreğin yüzeyi çikolata veya şekerle kaplanmamıştır. Ürün 375 gramlık karton kutularda perakende satışa sunulmaktadır.

Yukarıda tanımı yapılan eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 18.06

B) 19.01

C) 19.04

D) 19.05

E) 21.06

40- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıda yer verilen fırın – tarife pozisyonu eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Bisküvi imalatında kullanılan, yakıtla ısıtılan (elektriksiz) sanayi fırını – 84.17

B) Dişçilik laboratuvarlarında kullanılan elektrikli diş fırını – 85.14

C) Evlerde kullanılan, gazla ısıtılan, demir veya çelikten fırın – 84.17

D) Restoranlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, sanayi tipi mikrodalga fırın – 85.14

E) Evlerde kullanılan elektrikli ankastre fırın – 85.16

41- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın ağırlığı ve kapları ile ilgili olarak;

I. Gümrük Tarifesinde ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada, net ağırlığa veya sadece ağırlığa atıfta bulunulan hâllerde eşyanın kendi ağırlığı esas alınır.

II. Ayrı olarak beyan edilip kendi tarife pozisyonuna göre vergiye tabi tutulması gereken ambalaj maddelerinin vergi oranı içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya buna eşit ise, ambalajın gümrük vergisi kendi tarife pozisyonundaki vergi oranı üzerinden hesaplanır.

III. Kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kutu, kılıf ve mahfazaları, başlı başına bir ticari eşya niteliğinde olmaması ve kıymetinin eşyanın kıymetine dahil bulunması şartıyla gümrük vergisine tabi tutulmaz.

IV. Ağırlıkları üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın örnekleme yöntemiyle yapılan muayenesinde tartılan kaplarda beyana göre fazlalık saptanır ve beyan sahibi tartılmamış kaplara ortalama esasına göre yapılan ilaveyi kabul etmezse, fazlalık yalnızca tartılan kaplar için dikkate alınır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV

42- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 96.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) Yol süpürme araçlarına aksam olarak takılan silindir fırça
B) Elektrik motorlarında kullanılan kömür (karbon) fırça
C) Kozmetik ürünlerin uygulanmasında kullanılan pudra ponponu
D) Tıbbi amaçla kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış gırtlak fırçası
E) Oyuncak özelliği taşıyan fırça

43- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre böceklerin sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Böceklerin insan tüketimine uygun unları ve kaba unları 04.10 pozisyonunda sınıflandırılır.
B) Kovanlarında sunulan canlı arılar 01.06 pozisyonunda sınıflandırılır.
C) Ağırlık itibarıyla %20'den fazla böcek içeren gıda müstahzarları, 19.02 pozisyonundaki doldurulmuş ürünler ile 21.03 veya 21.04 pozisyonlarındaki müstahzarlar hariç olmak üzere 16 ncı fasılda sınıflandırılır.
D) İnsan tüketimine uygun, tütsülenmiş veya salamura edilmiş cansız böcekler, hazırlanmış veya konserve edilmiş ürün olarak 16 ncı fasılda sınıflandırılır.
E) Böcekten yapılmış sosisler 16.01 pozisyonunda sınıflandırılır.

44- Gübre olarak kullanılan amonyum nitrat, brüt ağırlığı 5 kg olan torbalarda perakende satışa sunulmuştur. Türk Gümrük Tarife Cetveline göre bu eşya hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 28.34
B) 31.02
C) 31.05
D) 36.02
E) 38.24

45- Ağırlık itibarıyla %45 oranında taranmış yün, %30 oranında sentetik filament ve %25 oranında sentetik devamsız liften oluşan dokunmuş mensucat. Yukarıda tanımı yapılan eşya, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XI. Bölüm notları uyarınca hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 51.11
B) 51.12
C) 54.07
D) 54.08
E) 55.15

Hesaplama (46–50)

46- I. Türkiye'de yerleşik (A) firması, Kanada'da yerleşik (X) firmasından 50 adet tıbbi görüntüleme cihazı satın almıştır. Cihaz başına fiyat 40.000 ABD Doları olup teslim şekli CFR Mersin'dir.

II. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yeri olan Mersin Limanına kadar taşınmasına ilişkin nakliye sigortası için (A) firması 6.000 ABD Doları ödemiştir.

III. Satış sözleşmesine göre (X) firmasının sağladığı iki yıllık garanti karşılığında (A) firması (X) firmasına ayrıca 30.000 ABD Doları ödemiştir.

IV. (A) firmasını Kanada'da temsil eden ve cihazların satın alınmasında temsil hizmeti veren acenteye 8.000 ABD Doları komisyon ödenmiştir.

V. (A) firması, mal bedelinin ödenmesi için kendi bankası aracılığıyla açtırdığı akreditife ilişkin açılış komisyonu ve diğer banka masrafları olarak bankasına 3.000 ABD Doları ödemiştir.

VI. Cihazlar, ithalattan önce (A) firmasının talebiyle ve kendi hesabına Türkiye'de bir üniversite hastanesinde teknik incelemeye tabi tutulmuş, bu inceleme için 12.000 ABD Doları ödenmiştir.

(Döviz kuru: 1 ABD Doları = 10 TL alınacaktır.)

(Hesaplamada sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç TL'dir?

A) 20.060.000
B) 20.360.000
C) 20.390.000
D) 20.440.000
E) 20.480.000

47- Türkiye'de yerleşik (A) firması, ABD'de yerleşik ve (A) firmasının sermayesinin %25'ine sahip (X) firmasından CIF Mersin teslim şekline göre 400.000 ABD Doları bedelle torna tezgâhı ithal etmektedir. Eşyanın gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenebildiği ve ilişkinin fiyatı etkilemediği anlaşılmıştır. Bu ithalatla ilgili olarak aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

- Satış sözleşmesi uyarınca (A) firması, (X) firmasının tezgâhların üretiminde kullandığı çelik nedeniyle tedarikçisi (Y) firmasına olan 30.000 ABD Doları borcunu ödemiştir.

- (A) firması, (X) firmasına ortaklık payı nedeniyle 50.000 ABD Doları temettü ödemiştir.

- 400.000 ABD Doları tutarındaki fiyatın içinde, faturada ayrıca gösterilen ve ihraç ülkesinde ödenen 10.000 ABD Doları tutarında bir dahili vergi bulunmaktadır; bu tutarın fiyattan alıcı lehine düzeltme yapılarak düşüleceği gümrük idaresine belgelenmiş ve idarece uygun bulunmuştur.

Eşyanın gümrük vergisi oranı %5, KDV oranı %20'dir. (Döviz kuru: 1 ABD Doları = 10 TL alınacaktır. Diğer vergi ve fonlar ihmal edilecektir.)

Bu veriler çerçevesinde, ithalat sırasında ödenmesi gereken gümrük vergisi ve KDV toplamı kaç TL'dir?

A) 1.014.000
B) 1.050.000
C) 1.092.000
D) 1.118.000
E) 1.222.000

48- Türkiye'de yerleşik (A) firması, İran'da yerleşik (X) firmasından 20.000 kg plastik granül satın almıştır. Kilogram başına fiyat 2 ABD Doları olup teslim şekli EXW Tebriz'dir.

Eşya, (A) firmasının anlaştığı nakliye firmasına ait tır ile araç değiştirilmeksizin Tebriz'deki fabrikadan, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yeri olan Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden (A) firmasının Kayseri'deki tesisine kadar taşınmış ve tüm güzergâh için tek bir navlun bedeli olarak 6.000 ABD Doları ödenmiştir. Tebriz–Gürbulak arası 300 km, Gürbulak–Kayseri arası 900 km'dir. Navlun faturasında giriş yerine kadarki taşıma bedeli ayrıca gösterilmemiş; uyulması zorunlu genel fiyat tarifelerine göre bu tutarı gösteren bir belge de sunulmamıştır.

Eşyanın Tebriz'deki fabrikada tıra yüklenmesi için (A) firması 300 ABD Doları ödemiş, Kayseri'deki tesiste tırdan boşaltılması için ise 150 ABD Doları ödenmiştir.

(Döviz kuru: 1 ABD Doları = 10 TL alınacaktır. Sigorta giderleri ihmal edilmiştir.)

Bu veriler çerçevesinde, eşyanın gümrük kıymeti kaç TL'dir?

A) 418.000
B) 419.500
C) 433.000
D) 448.000
E) 463.000

49- Türkiye'de yerleşik (A) firması, ABD'de yerleşik (X) firmasından ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede yer alan parfüm ithal etmektedir. Eşyanın gümrük kıymeti 30.000 ABD Dolarıdır. Eşyanın ithaline ilişkin olarak ayrıca aşağıdaki ödemeler yapılmıştır:

I. Mersin Limanında geminin geç boşaltılması nedeniyle, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce taşıyıcıya 1.000 ABD Doları demuraj ödenmiştir (demuraj için KDV hesaplanmamıştır).

II. Eşyanın bekletildiği geçici depolama yeri işleticisine toplam 50.000 TL ardiye ücreti ödenmiş olup bunun 20.000 TL'lik kısmı beyannamenin tescil tarihinden önceki, 30.000 TL'lik kısmı ise sonraki döneme aittir (ardiye hizmeti için KDV hesaplanmamıştır).

III. Gümrük müşavirine, ayrıca KDV hesaplanarak faturalandırılan 50.000 TL hizmet bedeli ödenmiştir.

Vergi oranları: Gümrük vergisi %10, İlave gümrük vergisi %20 (gümrük kıymeti üzerinden), ÖTV %20, KDV %20

(Döviz kuru: 1 ABD Doları = 40 TL alınacaktır. Hesaplamada sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Bu veriler çerçevesinde ithalatta KDV matrahı kaç TL'dir?

A) 1.932.000
B) 1.944.000
C) 1.958.400
D) 1.980.000
E) 2.004.000

50- Yükümlü (A) firmasının ithalatlarına ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

I. Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edilen bir eşya, gümrük vergisi oranı daha düşük olan bir tarife pozisyonunda beyan edilmiştir. Gümrük idaresince teslimden sonra yapılan kontrolde gümrük vergisi farkı 40.000 TL olarak hesaplanmış olup beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile kontrol sonucuna göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark %5'i aşmaktadır.

II. Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edilen başka bir eşya için satış şartı olarak ödenen ve gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken lisans ücreti beyan edilmemiştir. (A) firması bu durumu, gümrük idaresince herhangi bir tespit yapılmadan önce gümrük idaresine bildirmiştir. Bu noksanlığa ait gümrük vergisi farkı 20.000 TL'dir.

III. Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın kıymetinin noksan beyan edildiği, gümrük idaresince yapılan kontrolde tespit edilmiştir. Teminata bağlanan gümrük vergisi farkı 24.000 TL'dir.

(Ceza hesabında yalnızca yukarıda verilen gümrük vergisi farkları esas alınacak; KDV dâhil diğer vergiler ve faizler dikkate alınmayacaktır.)

Buna göre (A) firmasına Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezalarının toplamı kaç TL'dir?

A) 126.000
B) 134.000
C) 138.000
D) 192.000
E) 198.000

Cevap Anahtarı

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	E	E	B	E	D	C	B	E	A

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	E	B	D	C	D	A	A	A	C

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	D	E	E	B	A	C	D	A	B

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	D	C	D	D	E	E	B	A	C

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	A	D	C	C	B	C	A	B	C

BÖLÜM B — CEVAPLI VE GEREKÇELİ SORULAR

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kıymeti · Çok çıkan (47 soru) · beklenen hüküm

1- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)'ye göre, royalti veya lisans ödemesinin ithal eşyasının satış koşulu olup olmadığının tespitinde dikkate alınan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi **yer almaz**?

A) Royalti veya lisans sözleşmesinin, kalite kontrolünü aşan ve lisans verenin imalatçı ile ithalatçı arasındaki üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkân veren hükümler içermesi

B) Satış sözleşmesi veya ilgili dokümanlarda royalti veya lisans ödemesine bir atıfta bulunulması

C) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların satışına ilişkin bir atıfta bulunulması

D) Royalti veya lisans sözleşmesinde, ücretin ödenmemesi durumunda imalatçının lisans verenin hakları ile ilişkili eşyayı imal etmesini veya satmasını yasaklayan bir hüküm bulunması

E) Royalti veya lisans ücreti miktarının ithal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak belirlenmesi

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tebliğin 7/3 üncü maddesine göre royalti ödemesinin satış koşulu olup olmadığı; satış sözleşmesinde veya ilgili dokümanlarda royaltiye atıf, royalti sözleşmesinde eşyaların satışına atıf, ödememe hâlinde satış sözleşmesinin sona ereceğine ya da imalatçının eşyayı imal etmesini veya satmasını yasaklayan hüküm ve kalite kontrolünü aşan, lisans verenin üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkân veren hükümler dikkate alınarak tespit edilir; bunlardan en az birinin bulunması yeterlidir. Ücretin ithal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya tutarına bağlı olarak belirlenmesi ise Tebliğin 6/2 nci maddesinde royaltinin ithal eşyası ile 'ilgili olma' koşulunun karinesidir; satış koşulu göstergesi değildir. Royaltinin kıymete eklenmesindeki iki ayrı koşulu (eşya ile ilgili olma ve satış koşulu olma) birbirine karıştıran aday, 'ilgili olma' karinesini satış koşulu göstergesi sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) md. 5, 6/2, 7/1-3; Gümrük Yönetmeliği md. 56/1)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kıymeti · Çok çıkan (47 soru) · çıkmış bilgi: 2022/74

2- Gümrük Yönetmeliğine göre, gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasında ilişki bulunup bulunmadığının tespiti bakımından aşağıdakilerden hangisi "aynı ailenin üyeleri" kapsamında yer alır?

A) Torunun eşi

B) Kuzen

C) Dünür

D) Bacanak

E) Kayınbirader

Doğru Cevap: E

Gerekçe: GY 43/1-a'ya göre aynı ailenin üyeleri; karı, koca, anne, baba, çocuk, kardeşler, büyükbaba, büyükanne, torun, amca, dayı, hala, teyze, yeğen, eşlerin anne ve babası, çocukların eşleri (gelin ve damat), eşlerin kardeşleri ve kardeşlerin eşleridir. Kayınbirader eşin erkek kardeşi olduğundan 'eşlerin kardeşleri' kapsamındadır. Kuzen listede yoktur; bacanak eşin kız kardeşinin eşi, dünür çocuğun eşinin anne veya babasıdır ve listede sayılmamıştır; listede torun ile çocukların eşleri yer aldığı hâlde torunun eşi yer almaz. Akrabalık derecesini yakın gördüğü bacanak veya dünürü listede sanan aday, kapalı listeyi genişletir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 43/1-a, 55/1-g)

Gümrük Mevzuatı – Transit · Çok çıkan (21 soru) · çıkmış bilgi: 2025/68

3- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) uyarınca transit beyanında kullanılacak sembollere ilişkin aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Ortak transit rejiminde, tamamen Topluluk Gümrük Bölgesinde elde edilen birlik eşyası – "T2"

B) Ortak transit rejiminde, T1 ve T2 rejimi kapsamında taşınması gereken eşyayı birlikte içeren sevkiyat – "T" (her bir eşya kalemi için ayrıca T1 veya T2 belirtilerek)

C) Ulusal transit rejiminde serbest dolaşımda bulunan veya bulunmayan eşya – "TR"

D) Ortak transit rejiminde, Topluluk Gümrük Bölgesinin parçası olmayan bir ülkeden ithal edilen ve serbest dolaşıma sokulmamış birlik dışı eşya – "T1"

E) Ortak transit rejiminde, Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ihracat eşyasının Sözleşmeye akit taraflara taşınması – "T2"

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Seri No: 4 Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre Türkiye'de serbest dolaşımda bulunan ihracat eşyası ile birlik eşyası statüsünde olmayan serbest dolaşımda bulunmayan eşya, Sözleşmeye akit taraflara T1 rejimi kapsamında taşınır; Türkiye'de serbest dolaşımda olmak eşyaya birlik eşyası statüsü kazandırmadığından 'T2' eşleştirmesi yanlıştır. Ulusal transitte eşya serbest dolaşımda olsun olmasın 'TR' sembolü kullanılır (16/2, 17/5); birlik dışı eşya T1 (16/1-b), birlik eşyası T2 (16/1-a) kapsamında taşınır; T1 ve T2 eşyasını birlikte içeren sevkiyatta 'T' sembolü kullanılıp her kalem için T1 veya T2 belirtilir (17/4). 'Serbest dolaşımdaki eşya T2 ile taşınır' genellemesini Türkiye çıkışlı ihracat eşyasına uygulayan aday yanlış eşleştirmeyi doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 16/1-a,b,c, 16/2, 17/4, 17/5)

Gümrük Mevzuatı – Transit · Çok çıkan (21 soru) · beklenen hüküm

4- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) kapsamında araştırma usulü ve kefile yönelik işlemlere ilişkin bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

I. Araştırma usulü öncelikle varış gümrük idaresi nezdinde başlatılır; araştırmanın başlatılmasından sonra yirmi sekiz gün içinde cevap alınamaması veya olumsuz cevap alınması durumunda rejim hak sahibi nezdinde araştırma başlatılır.

II. Hareket gümrük idaresi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması için verilen süre sınırından itibaren en geç 6 ay içinde araştırma usulünün sonucuna karar verir.

III. Rejimin ibra edilmediği transit işlemi, eşyanın varış gümrük idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde hareket gümrük idaresince kefile bildirilir.

IV. Ortak transit rejimi kapsamındaki işlemlerde öngörülen bildirimlerden herhangi biri süre sınırının dolmasından önce kefile yapılmamışsa, kefil ile birlikte rejim hak sahibi de yükümlülüğünden kurtulur.

Bu ifadelerden hangisi/hangileri **yanlıştır**?

A) Yalnız II

B) Yalnız IV

C) II ve III

D) III ve IV

E) II, III ve IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Seri No: 4 Tebliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre araştırma öncelikle varış idaresi nezdinde başlatılır ve yirmi sekiz gün içinde cevap alınamaz veya olumsuz cevap gelirse rejim hak sahibi nezdinde sürdürülür (I doğru); 49 uncu maddeye göre hareket idaresi süre sınırından itibaren en geç 6 ay içinde araştırmanın sonucuna karar verir (II doğru); 53 üncü maddenin birinci fıkrasına göre ibra edilmeyen işlem, eşyanın varış idaresine sunulması gereken tarihten itibaren dokuz ay içinde kefile bildirilir (III doğru). IV yanlıştır: 53 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre ortak transitte bildirimlerden herhangi biri süresinde kefile yapılmazsa yalnız kefil yükümlülüğünden kurtulur, rejim hak sahibinin yükümlülüğü devam eder. Kefilin süresinde bildirim yapılmaması nedeniyle kurtulduğunu bilen aday, rejim hak sahibinin de kurtulduğunu düşünür; 6 ay

ve 9 ay sürelerini karıştıran aday II veya III'ü yanlış sayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) md. 45/3, 49/1, 53/1, 53/4)

Gümrük Mevzuatı – Antrepo · Çok çıkan (17 soru) · çıkmış bilgi: 2023/97

5- Gümrük Yönetmeliğine göre, satıcı veya göndericisi ile yurt dışındaki alıcısı belli olan eşyanın, taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan yetki belgeli taşıma işleri organizatörünün vereceği antrepo beyannamesiyle genel antrepoya konulması halinde, bu eşya hakkında aşağıdaki tasarruflardan hangisinde bulunulabilir?

A) Dahilde işleme rejimine tabi tutulması

B) Geçici ithalat rejimine tabi tutularak Türkiye'de kullanılması

C) Antrepoda satış suretiyle başka bir kişiye devredilmesi

D) Alıcısının belirlenmesinden sonra serbest dolaşıma sokulması

E) Elleçlenerek yurt dışındaki alıcısına sevk edilmesi

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre satıcı veya göndericisi ile yurt dışındaki alıcısı belli olan eşya, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi bulunan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörünün antrepo beyannamesiyle genel antrepoya konulabilir; bu eşya hakkında elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurt dışındaki alıcısına sevki dışında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmez. Alıcının belirlenmesinden sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma (serbest dolaşım dahil) tabi tutulma imkânı, aynı fıkrada düzenlenen alıcısı emre olan eşyaya aittir; dahilde işleme, geçici ithalat ve antrepoda satış suretiyle devir, tasarruf yetkisi sınırlı bu eşya için mümkün değildir. Aynı fıkradaki 'alıcısı emre olan eşya' kuralını taşıma işleri organizatörünün beyan ettiği eşyaya uygulayan aday serbest dolaşıma sokma şıkkını seçer. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 330/2)

Gümrük Mevzuatı – Antrepo · Çok çıkan (17 soru) · beklenen hüküm

6- Gümrük Yönetmeliğine göre, gümrük antrepo rejimi sona erdirilmeden antrepolar arasında nakledilen eşya konusunda ikinci antrepo işleticisinin sorumluluğu ne zaman başlar?

A) Eşyanın, ikinci antreponun denetiminde bulunduğu gümrük idaresine sunulmasıyla

B) Eşyanın birinci antrepodan çıkışının birinci işleticinin stok kayıtlarına işlenmesiyle

C) Nakle ilişkin beyannamenin, birinci antreponun bağlı olduğu gümrük idaresince tescil edilmesiyle

D) Eşyanın ikinci antrepoya girmesi ve bilgilerinin ikinci işleticinin stok kayıtlarına geçmesiyle

E) Nakil için hareket gümrük idaresince verilen süre sınırının dolmasıyla

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğinin 339 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre antrepolar arası nakilde eşyanın ikinci antrepoya girmesi ve eşyaya ilişkin bilgilerin ikinci antrepo işleticisinin stok kayıtlarına geçmesi üzerine nakledilen eşya konusunda ikinci antrepo işleticisinin sorumluluğu başlar. Beyannamenin tescili, eşyanın birinci antrepodan çıkışı, gümrük idaresine sunulması ve nakil süresinin bitmesi sürecin başka aşamalarıdır; sorumluluğu ikinci işleticiye geçiren olay olarak düzenlenmemiştir. Sorumluluğun nakil işleminin başladığı ya da eşyanın gümrüğe sunulduğu anda devredildiğini varsayan aday sürecin önceki aşamalarından birini seçer. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 339/3)

Gümrük Mevzuatı – Muafiyetler · Çok çıkan (16 soru) · çıkmış bilgi: 2024/81, 2025/74

7- 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar”ın evlilik nedeniyle serbest dolaşıma giren eşyaya ilişkin hükümleri hakkında bazı ifadeler aşağıda verilmiştir:

I. Muafiyet, yerleşim yerinin evlilik nedeniyle naklinden önce en az on iki ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan ve evlilik belgesini ibraz eden kişilere tanınır.

II. Turizm, ziyaret veya tahsil gibi herhangi bir sebeple Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yerleşim yeri Türkiye'de olan bir Türk vatandaşı ile evlenen kişi de muafiyetten yararlanır.

III. Çeyiz eşyasının evlilik akdinden iki ay önce veya dört ay sonraki süreler içerisinde ve yalnızca tek seferde serbest dolaşıma sokulması şarttır.

IV. Eşyanın evlilik akdinden önce serbest dolaşıma sokulması hâlinde gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat aranır.

V. Evlilik nedeniyle ve geleneksel olarak gönderilen ticari olmayan hediyelerde her bir hediyenin kıymeti 430 Avro'yu, toplam hediye kıymeti 1.500 Avro'yu aşmamalıdır.

Bu ifadelerden hangileri **yanlıştır**?

A) Yalnız III
B) II ve V
C) III ve V
D) I, III ve V
E) III, IV ve V

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Karar md. 52/1'e göre çeyiz eşyası evlilik akdinden iki ay önce veya dört ay sonraki süreler içinde tek seferde serbest dolaşıma sokulabileceği gibi bu süreler içinde ayrı partiler hâlinde de getirilebilir; 'yalnızca tek seferde' diyen III yanlıştır. Md. 50/2'ye göre evlilik hediyelerinde her bir hediye 430 Avro'yu, toplam kıymet ise 3.000 Avro'yu aşmamalıdır; toplamı 1.500 Avro gösteren V yanlıştır. En az on iki ay yurt dışında bulunma ve evlilik belgesi şartı (md. 50/3), Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde Türk vatandaşıyla evlenenlerin de muafiyetten yararlanması (md. 51/1-c) ve evlilik akdinden önceki girişte teminat aranması (md. 52/2) Karar hükümleridir. 1.500 Avro, Karar'daki yolcu beraberi eşyada tek ve maktu vergi uygulanabilen azami kıymet olduğundan evlilik hediyelerinin toplam sınırı sanılır; 'yalnızca tek seferde' kısıtlaması ise makul göründüğü için gözden kaçar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 2009/15481 sayılı Karar md. 50/2, 50/3, 51/1-c, 52/1, 52/2)

Gümrük Mevzuatı – Muafiyetler · Çok çıkan (16 soru) · beklenen hüküm

8- Terörle Mücadele Kanunu kapsamında gazi olmayan ortopedik engelli (X), münhasıran kendisi tarafından kullanılmak üzere, özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan bir aracı muafen serbest dolaşıma sokmak istemektedir. 2009/15481 sayılı Karar ve Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) hükümlerine göre, diğer şartların sağlandığı varsayıldığında aşağıdaki araçlardan hangisi muafiyetten yararlanabilir?

A) Motor silindir hacmi 1.800 cc olan, manuel vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil iki yaşında olan otomobil
B) Motor silindir hacmi 1.400 cc olan, manuel vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil iki yaşında olan otomobil
C) Motor silindir hacmi 1.400 cc olan, manuel vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil iki yaşında olan arazi taşıtı
D) Motor silindir hacmi 1.400 cc olan, sadece otomatik vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil iki yaşında olan otomobil
E) Motor silindir hacmi 1.400 cc olan, manuel vitesli ve gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla model yılı dahil dört yaşında olan otomobil

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Karar md. 104/2-a'ya göre münhasıran engellilerce kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan araçlarda muafiyet, gümrük idaresine sunulduğu tarih

itibarıyla kayıt ve model yılı dahil üç yıldan eski olmayan, motor silindir hacmi 1600 cc'ye kadar olan otomobillere tanınır; 1.400 cc, manuel vitesli ve iki yaşındaki otomobil bu şartları karşılar. 1.800 cc'lik otomobil silindir hacmi sınırını, dört yaşındaki otomobil üç yıl sınırını aşar; arazi taşıtları md. 104/5 uyarınca bu muafiyetten yararlandırılmaz; Tebliğ md. 32/4'e göre (md. 104/3'teki gazi istisnası saklı kalmak üzere) sadece otomatik vitesli aracın bu kapsamda serbest dolaşıma girişi mümkün değildir. Engelli için otomatik vitesin daha uygun olduğu sezgisiyle 'sadece otomatik vitesli' otomobil doğru sanılır; Tebliğdeki bu yasak ve arazi taşıtı istisnası bilinmez. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 2009/15481 sayılı Karar md. 104/2-a, 104/3, 104/5; Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2) md. 29/1, 32/2, 32/3, 32/4)

Gümrük Mevzuatı – Dahilde İşleme · Çok çıkan (12 soru) · çıkmış bilgi: 2025/64, 2024/66

9- 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) hükümlerine göre dahilde işleme izin belgesi ve dahilde işleme izni süreleri ile ek sürelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Süre sonu, ek süre ile haklı ve mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süreler dahil olmak üzere belge/izin süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

B) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında hiç ithalat yapılmamış olsa dahi belge süresi azami üç ay uzatılır.

C) Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %25 olması halinde, belgeye orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

D) Dahilde işleme izni ile ilgili haklı sebep başvurusu, en geç izin süresi sonundan itibaren iki ay içerisinde ilgili gümrük idaresine yapılır.

E) Belge/izin süresi, belge/izin kapsamındaki ilk ithalata ilişkin dahilde işleme rejimi beyannamesinin tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tebliğin 20/3 fıkrasına göre sürenin başlangıcı dahilde işleme izin belgesinin/izninin tarihidir; GK 111/2 de sürenin iznin alındığı tarihten itibaren işlemeye başladığını hükme bağlar. Bu nedenle sürenin ilk ithalat beyannamesinin tescil tarihinden başlatılması yanlıştır; ilk ithalat tarihi yalnızca 22/1'deki üç aylık ek sürenin hesabında esas alınır. Süre sonunun ek süreler dahil bitimin rastladığı ayın son günü olması (20/3), hiç ithalat yapılmasa da belge süresinin üç ay uzatılması (22/1), en az %25 gerçekleşmede orijinal sürenin yarısı kadar ek süre (22/2) ve izin için haklı sebep başvurusunun iki ay içinde gümrük idaresine yapılması (23/1-b) Tebliğin kendisidir. Üç aylık ek sürede ilk ithalat tarihinin esas alındığını bilen aday bu tarihi belge/izin süresinin başlangıcı sanır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4458 sayılı GK md. 111/2; Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12) md. 20/3, 22/1-2, 23/1)

Gümrük Mevzuatı – Dahilde İşleme · Çok çıkan (12 soru) · beklenen hüküm

10- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) uyarınca, dahilde işleme izin belgesi sahibi bir firma, kendisine tebliğ edilen taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı hangi süre içinde ve hangi makama itiraz edebilir?

A) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak

B) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine yazılı olarak

C) Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca bir üst makama

D) Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde, Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak

E) Tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili bölge müdürlüğüne yazılı olarak

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Tebliğin 38/12 fıkrasına göre dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, taahhüt hesabının müeyyideli kapatılması işlemine karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı olarak itiraz edebilir. Gümrük Kanununun 242 nci maddesindeki on beş günlük itiraz yolu, gümrük idaresince verilen dahilde işleme izinlerine ilişkin müeyyideli kapatma işlemleri için öngörülmüştür; bölge müdürlüğü, ihracatçı birliği ve üç aylık süre belge için

öngörülmüş itiraz unsurları değildir. İtirazın haklı bulunması halinde kapatma işlemi belge için İhracat Genel Müdürlüğünce geri alınarak yeniden tekemmül ettirilir. Gümrükle ilgili her idari işleme GK 242'deki on beş günlük itirazın uygulanacağını düşünen aday belge ile izin ayrımını kaçırır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (2006/12) md. 38/12 (14.09.2022 tarihli 2022/6 Tebliğ ile değişik); 4458 sayılı GK md. 242/1)

Gümrük Mevzuatı – Geçici İthalat (ATA dahil) · Çok çıkan (11 soru) · çıkmış bilgi: 2023/24, 2024/94, 2022/36

11- 2009/15481 sayılı "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar" ve Gümrük Yönetmeliğine göre, ATA karnesi kullanılmaksızın tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilen aşağıdaki eşyadan hangisi için ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat **aranmaz**?

A) Niteliği gereği reklamının yapılması veya belirgin özelliğinin tanıtılması amacıyla gönderilen eşya

B) Sergi, fuar ve benzeri etkinliklerde gösterime sunulmak üzere getirilen eşya

C) Tamir süresince kullanılmak üzere tamirci tarafından bedelsiz gönderilen üretim araçları

D) Eşyanın taşınmasında ve istiflenmesinde kullanılmak üzere getirilen paletler

E) Ticari kullanımdan önce görülmek üzere gönderilen sinema filmlerinin pozitifleri

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 2009/15481 sayılı Karar md. 41'e göre tam muafiyetle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranması kuraldır; sözlü beyana konu eşya ile yazılı beyana konu kriz hali yardım malzemesi ve uluslararası trafikte kullanılan işaretli malzeme için teminat aranmaz. Gümrük Yönetmeliğinin 171/1-f bendine göre paletler geçici ithalatta sözlü beyana tabi olduğundan bunlar için teminat aranmaz. Reklam veya tanıtım amacıyla gönderilen eşya (Karar md. 34/1-d), sergi ve fuar eşyası (md. 37), bedelsiz gönderilen üretim araçları (md. 36) ve sinema filmi pozitifleri (md. 29) sözlü beyan listesinde ve teminat istisnaları arasında yer almadığından, ATA karnesi kullanılmadığında bunlar için teminat alınır (GY 385/1). Tam muafiyetin teminatsızlık anlamına geldiğini sanan ya da reklam, tanıtım ve fuar eşyasındaki ATA karnesi kolaylığını genel kural sanan aday yanlış seçeneklere yönelir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 2009/15481 sayılı Karar md. 22, 29, 34, 36, 37, 41; Gümrük Yönetmeliği md. 171/1-f, 385/1)

Gümrük Mevzuatı – Geçici İthalat (ATA dahil) · Çok çıkan (11 soru) · beklenen hüküm

12- Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'ne göre aşağıdakilerden hangisi, geçici ithaline izin verilen kara taşıtları için geçici ithal izninin iptal edilerek taşıtın gümrük idaresince teslim alınmasını gerektiren şartların ihlali hallerinden biri **değildir**?

A) Geçici ithaline izin verilen taşıtın getiriliş amacı dışında kullanılması

B) Geçici ithaline izin verilen taşıtın bir başkasına kiralanması veya ödünç verilmesi

C) Taşıtla birlikte giren ve belgelerinde kayıtlı olan parçalarının izinsiz olarak değiştirilmesi

D) Geçici ithaline izin verilen taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması

E) Geçici trafik tescil belgesi için ilk girişten itibaren otuz gün içinde başvurulmaması

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Tebliğin 19/1 fıkrasına göre geçici ithaline izin verilen kara taşıtlarının getiriliş amacı dışında kullanılması, kiralanması veya ödünç verilmesi, hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması ve belgelerinde kayıtlı parçalarının izinsiz değiştirilmesi hallerinde Kanun hükümlerine göre işlem yapılır, geçici ithal izni iptal edilir ve taşıt gümrük idaresince teslim alınır. Geçici trafik tescil belgesi başvurusunun ilk girişten itibaren otuz gün içinde yapılmaması ise 19/1 fıkrasında sayılan şartların ihlali hâlleri arasında yer almaz; Tebliğ bu hâl için (11/7) izin iptali ve teslim alma sonucunu öngörmemiştir. Otuz günlük tescil başvurusu süresinin aşılmasını da rejim şartlarının ihlali sayan aday, usulsüzlük ile şartların ihlali arasındaki ayrımı kaçırır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin GGT (Seri No: 1) md. 11/7, 19/1, 19/3)

Gümrük Mevzuatı – Posta ve Hızlı Kargo · Çok çıkan (10 soru) · çıkmış bilgi: 2021/28, 2021/56

13- Gümrük Yönetmeliğine göre posta yoluyla gelen kolilerin gümrük işlemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Gümrüklerce her türlü işlemi bitirilmiş kolinin gümrükle ilişiği kalmadığına dair Teslim Kâğıdı düzenlenir ve kolinin teslimini geciktiren durumlar olmuşsa gecikmenin tarih ve sebepleri bu belgede gösterilir.

B) Déclaration en Douane olmadan gelen ve ticari nitelik arz etmeyen eşya içeren koliler için gümrük beyannamesi düzenlenir.

C) Posta idaresi, gümrük vezne alındısını gördükten sonra tesellüm kâğıdına imza alarak koliyi alıcısına teslim eder.

D) Ticari nitelikte olmayan ve Déclaration en Douane kapsamında bulunan eşyanın muayenesi örnekleme yöntemi ile yapılır.

E) Gümrüklerce ticari nitelikteki eşya için düzenlenen ayrıntılı listeye dayanılarak posta idaresi, koli alıcısına en kısa zamanda gümrük idaresine başvurması gerektiğini bir haber kâğıdı ile bildirir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: GY md. 459'a göre ticari nitelikte olmayan hediyelik ve numunelik eşya için Déclaration en Douane'lar beyanname olarak kabul edilir; Déclaration en Douane olmadan gelen ve ticari nitelik arz etmeyen eşya içeren koliler için sözlü beyan formu düzenlenir, gümrük beyannamesi ise ticari nitelikteki eşya için düzenlenir. Bu nedenle ticari olmayan eşya için gümrük beyannamesi düzenleneceğini söyleyen ifade yanlıştır. Ticari eşyada haber kâğıdı ile bildirim (md. 458/2), Teslim Kâğıdı ve gecikme kaydı (md. 461/2), ticari olmayan eşyada örnekleme yöntemiyle muayene (md. 460/2) ve vezne alındısı görüldükten sonra tesellüm kâğıdına imza alınarak teslim (md. 461/4) Yönetmelik hükümleridir. Déclaration en Douane bulunmayan koli için 'resmî belge eksik, beyanname gerekir' sezgisiyle sözlü beyan formu yerine gümrük beyannamesi doğru sanılır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 458/2, 459/1-3, 460/2, 461/2, 461/4)

Gümrük Mevzuatı – Geri Gelen Eşya · Orta çıkan (8 soru) · çıkmış bilgi: 2023/27, 2021/24

14- I. Uluslararası yük taşımacılığında kullanılan ticari kullanıma mahsus çekici

II. İş makinesi niteliğindeki paletli ekskavatör

III. Üretime yönelik dokuma makinesi

IV. Ev tipi bulaşık makinesi

Gümrük Yönetmeliğine göre, serbest dolaşımda iken ihraç edilen ve çeşitli nedenlerle geri gelen yukarıdaki eşyadan hangileri, ayniyet tespiti kaydıyla, geri gelme sebebinin yurt dışından alınacak belgelerle ispatına ilişkin şartlara bağlı olmaksızın geri gelen eşya muafiyetinden faydalandırılır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: D

Gerekçe: GY 446/4'e göre serbest dolaşımda iken ihraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri gelen ticari kullanıma mahsus taşıt araçları, iş makineleri ve üretime yönelik makineler, ayniyet tespiti kaydıyla, maddenin önceki fıkralarındaki ispat şartlarına bağlı olmaksızın geri gelen eşya muafiyetinden yararlanır; ticari çekici, ekskavatör ve dokuma makinesi bu kapsamdadır. Ev tipi bulaşık makinesi üretime yönelik makine olmadığından, geri gelme sebebinin alıcıdan veya yurt dışındaki yetkili kurumlardan alınacak belgelerle ispatı gerekir (GY 446/1). Adında 'makine' geçen her eşyanın bu kolaylıktan yararlanacağını düşünen aday bütün öncülleri, yalnız ticari taşıtların yararlanacağını düşünen aday ise 'Yalnız I' seçeneğini işaretler. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 446/1, 446/4)

Gümrük Mevzuatı – Fikri ve Sınai Haklar · Orta çıkan (7 soru) · beklenen hüküm

15- Gümrük Yönetmeliğine göre, aşağıdaki haklardan hangisini ihlal ettiğinden şüphe edilmesi nedeniyle gümrük işlemleri durdurulan eşya; yasal prosedürün başlatıldığının gümrük idaresine bildirilmesi, yargı mercilerinin on iş günü içinde ihtiyati tedbir kararı vermemesi ve eşyanın tüm gümrük işlemlerinin tamamlanmış olması hâlinde, beyan edene veya eşya sahibine teminat karşılığında teslim edilebilir?

A) Entegre devre topografyası hakkı

B) Telif hakkı

C) Patent hakkı

D) Tescilli marka hakkı

E) Coğrafi işaret hakkı

Doğru Cevap: C

Gerekçe: GY md. 108/1'e göre teminat karşılığında teslim imkânı yalnız bir tasarım hakkını, patenti, ek koruma sertifikasını veya bitki çeşitliliği hakkını ihlal ettiğinden şüphe edilen eşya için öngörülmüştür; yasal prosedürün başlatıldığının bildirilmesi, yargı mercilerinin on iş günü içinde ihtiyati tedbir kararı vermemesi ve tüm gümrük işlemlerinin tamamlanması hâlinde eşya beyan edene, eşya sahibine, ithalatçısına, taşıyıcısına veya elinde bulundurana teminatla teslim edilir. Marka, telif, coğrafi işaret ve entegre devre topografyası hakları GY md. 100 kapsamında korunan haklar olmakla birlikte md. 108'deki teminatla teslim usulünün kapsamında değildir. Gümrükte en sık rastlanan ihlal türü sahte marka olduğundan teminatla teslimin de en çok marka hakkı için öngörüldüğü sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 100/1-a, 108/1)

Gümrük Mevzuatı – Özet Beyan ve Gümrüğe Sunma · Orta çıkan (7 soru) · beklenen hüküm

16- Gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyaya ilişkin özet beyan ve varış bildirimi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Özet beyanın tescil edildiği tarihi izleyen iki yüz gün içinde taşıma aracının varış bildirimi yapılmaz veya eşya gümrüğe sunulmazsa özet beyan verilmemiş sayılır.

B) Transit bilgilerinin özet beyan olarak kullanıldığı hâller dışında, taşıma aracının özet beyanda giriş gümrük idaresi olarak beyan edilenden başka bir gümrük idaresine geleceği durumda, bu idareye varmadan önce sapma bildiriminde bulunulur.

C) Eşyanın yüklendiği ve aktif taşıma aracı olarak bağımsız hareket edebilen aracın başka bir araçla Türkiye Gümrük Bölgesine taşındığı kombine taşımacılıkta özet beyan verme yükümlülüğü, taşınan taşıma aracının işleticisine aittir.

D) Denizyolu ve havayolu taşımacılığında varış bildirimi ayrıca verilmez; eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine sunulması ile varış bildiriminin verildiği kabul edilir.

E) Giriş gümrük idaresi, özet beyanın verilme süresi sona ermeden önce gümrük beyannamesi verilen eşya için özet beyan verilmesinden vazgeçebilir; bu durumda gümrük beyannamesi tescil edilinceye kadar özet beyan statüsüne sahiptir.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğine göre denizyolu ve havayolu taşımacılığında Türkiye Gümrük Bölgesine girerken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında varışı veri işleme tekniğiyle bildirir; eşyanın sunulmasıyla varış bildiriminin verilmiş sayılması karayolu ve demiryolu taşımacılığına özgüdür. Bu nedenle kuralı deniz ve hava yoluna taşıyan ifade yanlıştır. Özet beyandan vazgeçilmesi ve beyannamenin tescile kadar özet beyan statüsünde olması Kanunda; iki yüz günlük geçerlilik süresi, kombine taşımacılıkta yükümlünün taşınan aracın işleticisi olması ve transit bilgisinin özet beyan olarak kullanıldığı hâller dışında sapma bildirimi verilmesi Yönetmelikte aynen yer alır. Karayolu ve demiryoluna ait 'sunma ile bildirim verilmiş sayılır' kuralını bütün taşıma şekillerine yaymak; kombine taşımacılıkta yükümlünün taşıyan aracın (örneğin feribotun) işleticisi olduğunu sanıp doğru ifadeyi yanlış görmek. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 35/C-1; Gümrük Yönetmeliği md. 63/11, 65/1, 69/7, 71/1-2)

Gümrük Mevzuatı – Menşe (Tercihsiz) · Orta çıkan (6 soru) · beklenen hüküm

17- I. Menşe şahadetnamesinin sonradan ibraz edileceğinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinde belirtilmesi hâlinde verilen altı aylık süre, mücbir sebep hâlleri saklı kalmak ve süre bitmeden başvurulmak kaydıyla gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir.

II. Menşe şahadetnamesinde eşyayı gönderenin veya Türkiye'deki alıcısının adı, soyadı bilgisinde noksanlık bulunması hâlinde şahadetname Bakanlığın onayı ile işleme konulur.

III. Ticaret politikası önlemine tabi eşya için yükümlünün yazılı talebi üzerine, tahsili gereken vergi veya diğer mali yükümlülükler teminata bağlanarak eşya, menşe araştırmasının sonucu beklenmeden teslim edilebilir.

IV. Numunelerin serbest dolaşıma girişinde de ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın menşeinin menşe şahadetnamesi ile ispatına ilişkin hükümler uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğine göre, menşe şahadetnamesine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) I ve IV

C) II ve III

D) I, II ve III

E) I, III ve IV

Doğru Cevap: A

Gerekçe: GY 38/2'ye göre menşe şahadetnamesi için verilen altı aylık süre, mücbir sebepler saklı kalmak ve süre bitmeden başvurulmak kaydıyla gümrük idare amirince en fazla otuz gün uzatılabilir; GY 41/3'e göre önleme tabi eşyada yükümlünün yazılı talebiyle mali yükümlülükler teminata bağlanarak eşya araştırma sonucu beklenmeden teslim edilebilir. Bu nedenle I ve III doğrudur. Gönderen ve alıcı bilgilerindeki noksanlık veya yanlışlıkta şahadetname Bakanlığın değil gümrük idare amirinin onayı ile işleme konulur (GY 40/2); numunelerin serbest dolaşıma girişinde GY 205 hükümleri uygulanmaz (GY 205/7). Şahadetnamedeki noksanlığın giderilmesini merkez onayına bağlayan ya da önlem hükümlerinin numunelere de uygulanacağını düşünen aday II veya IV'ü doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 38/2, 40/2, 41/3, 205/7)

Gümrük Mevzuatı – Geri Verme ve Kaldırma · Orta çıkan (5 soru) · beklenen hüküm

18- Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) hükümlerine göre geri verme işlemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmenin fiyat dâhil şartları belirlenirken eşyanın kusurlu mahiyetinin dikkate alınmış olması, kusurlu eşyaya ilişkin hükümler çerçevesinde vergilerin geri verilmesine engel teşkil etmez.

B) Muhbirlere dağıtılan para cezalarından geri verilmesine karar verilenler, kararın verildiği tarihten itibaren bir ay içinde muhbirlerden geri istenir.

C) Eşyanın gümrük idaresinin izniyle ve denetimi altında imha edilmesiyle ortaya çıkan atık ve artıklar, geri verme veya kaldırma kararı alındıktan sonra serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.

D) İdare aleyhine açılan davalarda verilen ve geri vermeyi gerektiren hüküm içeren mahkeme kararları, başvuru formu ile müracaat edilmesi beklenilmeksizin ve yetki limitleri dikkate alınmaksızın otuz gün içinde uygulanır.

E) Gümrük vergilerinin hatalı olarak geri verilmesi hâlinde başlangıçta tahakkuk eden vergiler ile ödenmiş faizler yeniden tahsil edilir ve tahsil edilmeyen miktarlar tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliğinin 501 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmenin fiyat dâhil şartları belirlenirken eşyanın kusurlu mahiyeti dikkate alınmışsa vergiler Kanunun 213 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmez veya kaldırılmaz; bu durumun geri vermeye engel olmadığını söyleyen ifade yanlıştır. İzinli ve denetimli imhadan doğan

atık ve artıkların geri verme veya kaldırma kararından sonra serbest dolaşımda olmayan eşya sayılması (GY 509), hatalı geri vermede vergi ve faizlerin yeniden tahsili ile on beş günlük ödeme süresi (GK 217), muhbirlere dağıtılan cezaların bir ay içinde geri istenmesi (GY 511/3) ve yargı kararlarının form ve limit aranmaksızın otuz gün içinde uygulanması (Tahsilat Tebliği md. 42) mevzuattaki hükümlerdir. Kusurlu eşyada geri vermenin genel şartlarını (ilk kullanım dışında kullanılmamış olma, ihraç) bilen ama Yönetmelikteki engel hâllerini bilmeyen aday, fiyatta kusurun dikkate alınmasını önemsiz sayarak bu ifadeyi doğru kabul eder ve diğer şıklardaki süreleri (on beş gün, bir ay, otuz gün) şüpheli bulur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 217; Gümrük Yönetmeliği md. 501/1-a, 509, 511/3; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 42)

Gümrük Mevzuatı – Teminat ve Faiz · Az çıkan (4 soru) · beklenen hüküm

19- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için nakdî teminat dışında bir teminat verilmesi hâlinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı hangi tarihten başlamak üzere tahsil edilir?

A) Teminatın gümrük idaresince kabul edildiği tarihten

B) Eşyanın yükümlüsüne teslim edildiği tarihten

C) Gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğ edildiği tarihten

D) Gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihten

E) Teminat mektubunun nakde dönüştürüldüğü tarihten

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Gümrük Kanununun 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre nakdî teminat dışında, tahakkuk ettirilip tahsili gereken gümrük vergileri için verilen teminatın kabulü tarihinden başlamak üzere 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı tahsil edilir. Beyannamenin tescil tarihi aynı fıkranın (b) bendinde yalnız şartlı muafiyet düzenlemesine tabi eşyada yükümlülük doğması hâli için öngörülmüştür; tebliğ, teslim ve teminatın nakde dönüştürülmesi tarihleri gecikme zammının başlangıcı olarak düzenlenmemiştir. Şartlı muafiyetli rejimlerdeki 'beyannamenin tescili tarihinden başlayan gecikme zammı' kuralını hatırlayan aday, tahakkuk ettirilip teminata bağlanan vergilerde de tescil tarihini seçer. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 207/1-a (karşılaştırma için 207/1-b))

Gümrük Mevzuatı – Onaylanmış Kişi Statüsü · Az çıkan (3 soru) · beklenen hüküm

20- Gümrük Yönetmeliğine göre yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşıldığı için iptal edilen onaylanmış kişi statü belgesi kapsamındaki yetki ve uygulamaların geçersiz sayılacağı tarih ile bu kişiye yeniden onaylanmış kişi statüsü verilmeyecek süre aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Statü belgesinin düzenlendiği tarih – İptal tarihinden itibaren üç yıl

B) Statü belgesinin iptal edildiği tarih – İptal tarihinden itibaren iki yıl

C) Statü belgesinin düzenlendiği tarih – İptal tarihinden itibaren iki yıl

D) Statü belgesinin düzenlendiği tarih – Statü belgesinin geçerlilik süresinin sonuna kadar

E) Statü belgesinin iptal edildiği tarih – İptal tarihinden itibaren üç yıl

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Gümrük Yönetmeliği md. 26/5'e göre yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiği anlaşılan onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilir; belge kapsamındaki yetki ve uygulamalar belgenin düzenlendiği tarih itibarıyla geçersiz sayılır ve kişiye iptal tarihinden itibaren iki yıl süreyle onaylanmış kişi statüsü verilmez. İptali ileriye etkili gösteren 'iptal edildiği tarih' eşleşmeleri yanlıştır; üç yıllık süre, YYS sertifikası ya da statü belgesi iptal edilenlerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularının reddine ilişkindir (GİKY md. 156/3, 162/6). 'Geçerlilik süresinin sonuna kadar' ise Tebliğde bazı hak ve yetkilerin geri alınma süresidir; iptal sonrası statü yasağı değildir. YYS'deki 3 yıllık yeniden başvuru yasağını onaylanmış kişi statüsüne taşıyan ya da iptalin yalnız ileriye etkili olduğunu sanan aday çeldiricilere kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 26/5; karşılaştırma: Gümrük İşlemlerinin

Kolaylaştırılması Yönetmeliği md. 156/3, 162/6; OKS Tebliği (Sıra No: 1) md. 25, 30 (geçerlilik süresi sonuna kadar geri alma))

Gümrük Mevzuatı – Tahakkuk, Tebliğ, Ödeme ve Zamanaşımı · Az çıkan (3 soru) · beklenen hüküm

21- Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) uyarınca, gümrük idaresince kendisine idari para cezası verilen yükümlünün bu ceza ödenmeden ölmesi hâlinde ceza hakkında nasıl işlem yapılır?

A) Ceza, zamanaşımına uğramış amme alacakları gibi terkin cetveline kaydedilerek terkin izni için Gelir İdaresi Başkanlığına iletilir.

B) Cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca ceza mirasçılardan takip edilmez ve cezanın tahsilinden vazgeçilir.

C) Ceza, mirası reddetmemiş mirasçılardan müştereken ve müteselsilen takip ve tahsil edilir.

D) Ceza gümrük vergileri alacağına bağlı ise mirasçılardan takip edilir, bağlı değilse tahsilinden vazgeçilir.

E) Ceza, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılardan miras hisseleri oranında takip edilir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Tahsilat İşlemleri Tebliğinin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasına (04.01.2025 tarihli Seri No: 4 Tebliğ ile eklendi) göre idari para cezasına muhatap olan yükümlünün ölümü hâlinde cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca bu cezalar mirasçılardan takip edilmez ve tahsilinden vazgeçilir. Mirası reddetmemiş mirasçıların miras hisseleri oranında sorumluluğu aynı fıkrada yalnız gümrük vergisi borçları için öngörülmüştür; müteselsil takip, cezanın vergi aslına bağlı olup olmamasına göre ayrım ve zamanaşımına uğramış alacaklara özgü terkin cetveli usulü bu hâl için düzenlenmemiştir. Aynı fıkradaki 'gümrük vergi borçları mirasçılara miras hisseleri oranında geçer' kuralını idari para cezasına da uygulayan aday 'mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılardan miras hisseleri oranında takip edilir' ifadesine kayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) md. 14/6)

Gümrük Mevzuatı – Temel Tanımlar · Az çıkan (3 soru) · beklenen hüküm

22- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği gümrük idaresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İthalat gümrük idaresi

B) Çıkış gümrük idaresi

C) Hareket gümrük idaresi

D) İhracat gümrük idaresi

E) Varış gümrük idaresi

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Kanundaki tanıma göre ihracat gümrük idaresi, Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek eşyanın risk analizine dayalı kontrolleri de dâhil olmak üzere gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına ilişkin işlemlerinin yerine getirildiği idaredir. Çıkış gümrük idaresi, eşyanın bölgeyi terk etmeden önce sunulması gereken ve çıkış işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin kontrollerin yapıldığı idare; ithalat gümrük idaresi ise aynı işlemlerin bölgeye getirilen eşya için yapıldığı idaredir. Hareket gümrük idaresi transit beyanının kabul edildiği, varış gümrük idaresi transit rejiminin sonlandırılması için eşyanın sunulduğu idaredir. 'Terk edecek eşya' ifadesinden hareketle tanımı çıkış gümrük idaresine bağlamak; ihracat işlemlerinin yapıldığı idare ile eşyanın bölgeden çıktığı idarenin farklı olabileceğini göz ardı etmek. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 3/2-c, d, e; md. 165/B-2; çeldiriciler için Gümrük Yönetmeliği transit tanımları)

Gümrük Mevzuatı – Gümrüksüz Satış Mağazaları · Az çıkan (2 soru) · beklenen hüküm

23- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Türkiye'ye girişte mağazalardan satın alınacak eşyanın, pasaport işlemleri tamamlandıktan sonra ve gümrük muayenesinden geçmeden önce alınması şarttır; Tek Durak uygulamasının faaliyette olduğu kara gümrük kapılarındaki mağazalar için bu şart aranmaz.

B) Türkiye'den çıkış yapan yolcular ile nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri için Yolcu Beraberi Kişisel Eşya Listesinde yer alan eşyaya ilişkin miktarlar üç kat olarak uygulanır.

C) Yolculara eşya satışında, vekâlet ve pasaport ibraz edilse dahi yolcu dışındaki bir kişiye satış yapılamaz.

D) Mağaza ve depo açma izni verilenlerin, izin yazısının kendilerine tebliğ tarihini izleyen günden itibaren altı ay içinde faaliyete geçmeleri gerekir.

E) Usulsüz satış yapıldığının tespiti hâlinde mağazanın faaliyeti, usulsüzlük ve ihlalin ağırlığı ile tekerrür durumuna göre gümrük müdürlüğünce on gün ilâ bir yıl arasında geçici olarak durdurulur.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: Yönetmelik md. 28/2-b'ye göre usulsüz satış yapıldığının tespiti hâlinde mağazanın faaliyeti, usulsüzlük ve ihlalin ağırlığı ile tekerrür durumuna göre Genel Müdürlükçe (Gümrükler Genel Müdürlüğü) on gün ilâ bir yıl arasında geçici olarak durdurulur; bu yetkiyi gümrük müdürlüğüne veren ifade yanlıştır. Gümrük müdürlüğü yalnız belgelerin süresinde ibraz edilmemesi ve satış takip sistemine dahil olunmaması gibi hâllerde geçici durdurma yapar (md. 28/3-4). Girişte alışverişin pasaport işlemlerinden sonra ve muayeneden önce yapılması (md. 11/9), vekâletle satış yasağı (md. 12/2), çıkışta listedeki miktarların üç kat uygulanması (md. 11/5) ve altı ay içinde faaliyete geçme zorunluluğu (md. 8/2) Yönetmelik hükümleridir. Mağazanın bağlı olduğu ve günlük denetimi yapan idare gümrük müdürlüğü olduğundan, usulsüz satıştaki on gün–bir yıllık durdurma yetkisinin de ona ait olduğu sanılır. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği md. 8/2, 11/5, 11/9, 12/2, 28/2-b, 28/3-4)

Gümrük Mevzuatı – Serbest Bölgeler ve Gümrük Statü Belgesi · Az çıkan (1 soru) · beklenen hüküm

24- 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre, serbest bölgeye konulmuş eşyanın gümrük statüsünün gümrük idarelerince verilen onay belgesi ile veya başka bir yoldan kanıtlanamaması hâlinde söz konusu eşya nasıl kabul edilir?

A) İthalat ve ihracata ilişkin uygulamalar ayrımı yapılmaksızın tüm hâllerde serbest dolaşımda bulunan eşya olarak kabul edilir.

B) İthalat ve ihracata ilişkin uygulamalar ayrımı yapılmaksızın tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.

C) İthalat vergilerinin ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda bulunan eşya, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.

D) İhracat vergilerinin, ihracat lisanslarının veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda olmayan eşya, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda bulunan eşya olarak kabul edilir.

E) İhracat vergilerinin, ihracat lisanslarının veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda bulunan eşya, diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir.

Doğru Cevap: E

Gerekçe: GK md. 162/2'ye göre onay belgesi (Gümrük Statü Belgesi) ile veya başka yoldan gümrük statüsü kanıtlanamayan eşya, ihracat vergilerinin, ihracat lisanslarının veya ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından serbest dolaşımda bulunan eşya; diğer tüm hâllerde serbest dolaşımda olmayan eşya olarak kabul edilir. Kural iki yönlüdür: ihracata bağlı yükümlülüklerden kaçınılmasını ve ithalat vergilerinin ödenmeden eşyanın serbest dolaşıma girmesini önler. Bu nedenle tek yönlü 'tüm hâllerde' kabuller, ölçütü ithalat vergilerine kaydıran ifade ve ölçütleri ters çeviren ifade yanlıştır. Serbest bölgenin 'ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemleri bakımından gümrük bölgesi dışında sayılması' kuralı (GK md. 152) statü karinesine

taşınarak ithalat vergileri ölçütlü şık seçilir. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 155/4, 162; Gümrük Yönetmeliği md. 424)

Sair Mevzuat – Kaçakçılık (5607) · Çok çıkan (22 soru) · çıkmış bilgi: 2021/41, 2024/88

25- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda yer alan akaryakıtın tasfiyesine ilişkin hükümlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Numune analiz sonuçları teknik düzenlemelere uygun olmayan kaçak akaryakıt, en yakın rafinericiye satılır.

B) Kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt, numune alınmaksızın gümrük idarelerinin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir.

C) Gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt, numune alınmaksızın gümrük idarelerinin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir.

D) Analiz sonucunda rafineri işlem süreçlerine zarar vereceği anlaşılan kaçak akaryakıt, geçici faaliyet belgesi ve/veya çevre lisansı almış atık yakma ve beraber yakma tesislerinde bertaraf ettirilir.

E) Teknik düzenlemelere uygun kaçak akaryakıt, il özel idaresince (il özel idaresi bulunmayan yerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca) numune alınmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satışı yapılarak tasfiye edilir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Kanunun 16/A maddesine göre kara, hava ve deniz hudut kapılarında elkonulan kaçak akaryakıt numune alınarak; gümrüğe terk edilen veya terk edilmiş sayılan akaryakıt ise numune alınmaksızın gümrük idarelerinin, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz tahsis edilerek veya satılarak tasfiye edilir; hudut kapısında elkonulan akaryakıtın numune alınmaksızın tasfiye edileceği ifadesi bu nedenle yanlıştır. Teknik düzenlemelere uygun akaryakıtın il özel idaresi ya da yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca numune alınarak tahsis veya satışla tasfiyesi, uygun olmayanın en yakın rafinericiye satılması ve rafineri süreçlerine zarar verecek olanın atık yakma tesislerinde bertarafı Kanun metniyle aynıdır. Hudut kapısında elkonulan akaryakıt ile gümrüğe terk edilen akaryakıtın numune bakımından ayrı tutulduğunu bilmeyen aday iki ikiz ifadeyi de doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 5607 sayılı Kanun md. 16/A-1, 16/A-3)

Sair Mevzuat – Kaçakçılık (5607) · Çok çıkan (22 soru) · beklenen hüküm

26- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, bu Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlü olanlar arasında **sayılmamıştır**?

A) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli

B) Mülki amirler

C) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel

D) Emniyet Genel Müdürlüğü personeli

E) Jandarma Genel Komutanlığı personeli

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Kanunun 19 uncu maddesine göre mülki amirler ile gümrük teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel, Kanunla yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla yükümlüdür. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu sayımda yer almaz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Kanunda yalnız 23 üncü maddede, yardım talep edilmesi hâlinde kaçakçılıkla mücadele görevi verilen personel olarak ikramiye ödenecekler arasında geçer. İkramiye hükmünde Kara ve Deniz Kuvvetleri personelinin de sayıldığını hatırlayan aday onları önleme ve izleme görevlileri arasında sanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD 5607 sayılı Kanun md. 19/1; md. 23/7)

Sair Mevzuat – Kaçakçılık (5607) · Çok çıkan (22 soru) · beklenen hüküm

27- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre aşağıdaki durumların hangisinde, Kanundaki kaçakçılık suçlarına ilişkin hükümler değil, yalnızca 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır?

A) Teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeden yararlanmak amacıyla gerçekleşmediği hâlde ihracatın gerçekleşmiş gibi gösterilmesi

B) Hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın izinsiz olarak gümrük bölgesine girip sahile yanaşan gemide yükleme belgelerinde yer almayan eşya bulunması

C) Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında %10'u aşmayan bir fark bulunması

D) Yolcunun beyanına aykırı olarak eşyası arasında çıkan eşyanın ticari mahiyette olması

E) Yolcunun beyanına aykırı olarak üzerinde çıkan eşyanın ithalinin kanun gereği yasak olması

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında %10'u aşmayan bir fark bulunması hâlinde sadece 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Yolcunun beyanına aykırı çıkan eşyanın ticari mahiyette olması veya ithalinin yasak olması hâlinde 6 ncı madde uyarınca 3 üncü madde hükümleri uygulanır. Teşvik amacıyla gerçekleşmeyen ihracatı gerçekleşmiş gibi göstermek 3 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasında suçtur; izinsiz gümrük bölgesine girip sahile yanaşan gemide taşıma belgelerinde yer almayan eşya bulunması da 7 nci madde uyarınca kaptanın kaçakçılık hükümlerine göre cezalandırılmasını gerektirir. Yolcu beraberindeki eşyanın her durumda Gümrük Kanunu kapsamında kabahat sayıldığını düşünen aday ticari mahiyetteki eşya şıkkına kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 5607 sayılı Kanun md. 3/9, 6, 7)

Sair Mevzuat – Kambiyo · Çok çıkan (17 soru) · çıkmış bilgi: 2023/50, 2023/51, 2025/37

28- Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan kuyum imalatçısı (X) firması, dahilde işleme izni kapsamında yurt dışından standart dışı işlenmemiş altın ithal edecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasası üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşu (Y), serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında standart işlenmemiş altın ithal etmiştir. Kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan (Z) firması ise yurt dışından serbest bölgeye kendi nam ve hesabına standart dışı işlenmemiş gümüş getirmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara göre bu işlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) (X) firmasının dahilde işleme rejimi kapsamında standart dışı işlenmemiş altın ithali serbesttir.

B) (Y), ithal ettiği altını üç iş günü içinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye teslim etmek zorundadır.

C) (Y), ithal ettiği altının yurt içindeki ilk satım işlemini Borsa İstanbul A.Ş.'de yapar.

D) (Z) firması, bu gümüşü serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında serbest bölgeden kendi adına ithal edebilir.

E) (Z) firmasınca serbest bölgeye getirilen gümüş için üç iş günü içinde Borsaya yazılı bilgi verilmesi zorunludur.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesine göre işlenmemiş kıymetli madenlerin yurt dışından serbest bölgeye getirilmesi mümkündür ve getirenlerce üç iş günü içinde Borsaya yazılı bilgi verilir; ancak serbest bölgeden ithal yalnızca Merkez Bankası ile kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından, bunların nam ve hesabına getirilen madenler için yapılabilir. Bu nedenle aracı kuruluş olmayan (Z) firmasının gümüşü serbest bölgeden kendi adına ithal edebileceği ifadesi yanlıştır. Dahilde işleme kapsamında standart dışı işlenmemiş kıymetli maden ithali serbesttir; aracı kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş madenleri üç iş günü içinde Borsa İstanbul'a teslim eder ve yurt içindeki ilk satımı Borsada yapar. Serbest bölgeye getirmenin serbest olmasından serbest bölgeden ithalin de herkese açık olduğu sonucunu çıkaran aday (Z) firmasının gümüşü serbest bölgeden kendi adına ithal edebileceği ifadesini doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar md. 7/2-b, 7/2-ç, 7/2-f, 7/6)

Sair Mevzuat – Kambiyo · Çok çıkan (17 soru) · beklenen hüküm

29- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)'e göre süresi içinde kapatılmayan ihracat hesaplarına ilişkin işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Aracı banka 5 iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbarda bulunur; vergi dairesi ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderir.

B) Aracı banka 5 iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbarda bulunur; vergi dairesi ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere 30 gün süreli ihtarname gönderir.

C) Aracı banka 5 iş günü içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına ihbarda bulunur; Bakanlık ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderir.

D) Aracı banka 10 iş günü içinde ilgili vergi dairesine ihbarda bulunur; vergi dairesi ihbarı müteakip 5 iş günü içinde ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderir.

E) Aracı banka 5 iş günü içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ihbarda bulunur; Merkez Bankası ihbarı müteakip 10 iş günü içinde ilgililere 90 gün süreli ihtarname gönderir.

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Tebliğin 8 inci maddesine göre süresi içinde kapatılmayan ihracat hesapları aracı bankalarca 5 iş günü içinde muamelenin safhalarını belirtecek şekilde yazılı olarak ilgili vergi dairesi başkanlığına veya vergi dairesi müdürlüğüne ihbar edilir; vergi dairesince ihbarı müteakip 10 iş günü içinde hesapların kapatılmasını teminen 90 gün süreli ihtarname gönderilir. İhbarın Hazine ve Maliye Bakanlığına veya Merkez Bankasına yapılacağı, 5 ve 10 iş günlük sürelerin yer değiştirdiği ve ihtarname süresinin 30 gün olduğu seçeneklerin her biri bir unsuru bozar. İhracat bedeli izleme ve terkin işlemlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hâlleri genelleyen aday ihbar makamını Bakanlık sanır. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Tebliğ No: 2018-32/48 md. 8/3, 8/4)

Sair Mevzuat – Tercihli Menşe İspat Belgeleri · Çok çıkan (17 soru) · çıkmış bilgi: 2023/58

30- Tercihli ticarette kullanılan menşe ispat belgelerinin geçerlilik sürelerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Türkiye–Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir.

B) Türkiye–İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında düzenlenen menşe ispat belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir.

C) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında düzenlenen Form A Menşe Belgesi, ihracatçı ülkede düzenlendiği tarihten itibaren on iki ay geçerlidir.

D) Türkiye/Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması kapsamında düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, vize tarihinden itibaren dört ay geçerlidir.

E) Türkiye–Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan menşe beyanı, düzenlendiği tarihten itibaren on ay geçerlidir.

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Türkiye–İran TTA'sında menşe ispat belgesi vize tarihinden itibaren altı ay geçerlidir ve bu süre içinde ithalatçı ülke makamlarına ibraz edilir. Form A Menşe Belgesi düzenlendiği tarihten itibaren on ay; Özbekistan TTA'sı ve Venezuela anlaşması kapsamındaki EUR.1 Dolaşım Belgesi vize tarihinden itibaren on iki ay; Birleşik Krallık STA'sındaki menşe beyanı ise düzenlenmesinden itibaren on iki ay geçerlidir. İki TTA'nın aynı süreye tabi olduğunu sanan aday Özbekistan için de altı ayı, AB ve EFTA ticaretindeki dört aylık EUR.1 süresini genelleyen aday Venezuela ifadesini doğru sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Türkiye–İran TTA, Türkiye–Özbekistan TTA, Türkiye–Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması ve Türkiye–Birleşik Krallık STA menşe hükümleri; 2014/7064 sayılı GTS Menşe Kararı md. 4/6)

Sair Mevzuat – Tercihli Menşe İspat Belgeleri · Çok çıkan (17 soru) · beklenen hüküm

31- Türkiye–Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Türkiye'ye yapılan ithalatta, gerçek kişilerden gerçek kişilere küçük paketler hâlinde gönderilen ve ticari mahiyette olmayan ürünlerin menşe ispat belgesi ibraz edilmeksizin menşeli kabul edilebilmesi için toplam kıymetinin aşmaması gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?

A) 500 Avro
B) 1.000 ABD Doları
C) 1.200 Avro
D) 6.000 Avro
E) 10.000 ABD Doları

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Türkiye–Güney Kore STA'sında Türkiye'ye yapılan ithalatta küçük paketlerde 500 Avro, yolcunun zati eşyasında 1.200 Avro sınırı uygulanır; 1.000 ABD Doları ise Kore Cumhuriyeti'ne yapılan ithalatta hem küçük paketler hem yolcu eşyası için geçerli sınırdır. 6.000 Avro birçok STA'da fatura beyanını herhangi bir ihracatçının hazırlayabileceği kıymet eşiği, 10.000 ABD Doları ise Türkiye–Malezya STA'sında aynı amaçla öngörülen eşiktir. Anlaşmadaki Kore'ye ithalat sınırını Türkiye'ye yapılan ithalata uygulayan aday 1.000 ABD Doları seçeneğine kayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Türkiye–Güney Kore STA menşe hükümleri (menşe ispat belgesinden muafiyet))

Sair Mevzuat – ÖTV · Çok çıkan (14 soru) · çıkmış bilgi: 2024/17

32- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve liste uygulama genel tebliğlerine göre, ÖTV Kanununa ekli listelerin Türk Gümrük Tarife Cetveli ile ilişkisine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır.
B) ÖTV'nin konusuna giren malların tanımlanmasında Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki tanımlamalar dikkate alınır; Tarife Cetveli ve İzahnamesinde tanımlama veya açıklama olmadığı durumlarda Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan belirleme ve açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilir.
C) Listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.
D) Bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi G.T.İ.P. numarasında sınıflandırıldığının belirlenmesinde yetkili kurum Gelir İdaresi Başkanlığıdır.
E) Listelerde yer alan bir malın G.T.İ.P. numarasının değiştirilmesi veya bu mal için yeni G.T.İ.P. numarası ihdas edilmesi hâlinde, Kanuna ekli listede değişiklik yapılmadığı sürece ÖTV uygulamasında değişiklik olmaz.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: (II) ve (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğlerine göre bir malın Türk Gümrük Tarife Cetvelinin hangi G.T.İ.P. numarasında sınıflandırıldığının belirlenmesinde yetkili kurum (Gümrük ve) Ticaret Bakanlığı olup yükümlülerin talepleri Bakanlığın bölge müdürlüklerince sonuçlandırılır; Gelir İdaresi Başkanlığının belirleme yetkisi, Tarife Cetveli ve İzahnamesinde tanımlama veya açıklama bulunmayan durumlarla sınırlıdır. Listelerdeki malların Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, listeler dışında yapılan tarife numarası veya tanım değişikliklerinin ÖTV uygulamasında hüküm ifade etmediği (listede değişiklik yapılmadıkça uygulama değişmez) ve bu değişikliklerin mahiyetini açıklamaya Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu ÖTV Kanununun 1/2 maddesinde ve tebliğlerde düzenlenmiştir. Tanımı bulunmayan mallarda Gelir İdaresi Başkanlığına tanınan belirleme yetkisini G.T.İ.P. sınıflandırma yetkisi sanmak. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD ÖTVK md. 1/2; ÖTV (II) ve (IV) Sayılı Liste Uyg. Gen. Tebliğleri I/A-2, I/A-3, I/A-4)

Sair Mevzuat – İhracat Rejimi ve İhracat Yönetmeliği · Çok çıkan (12 soru) · beklenen hüküm

33- İhracat Yönetmeliğine göre, uluslararası bir ticari fuara bireysel olarak katılan (A) firmasının fuarda sergilenmek üzere yurt dışına gönderdiği bedelli mallara ilişkin gümrük beyannamesinin onaylı bir örneği, çıkışa izin veren gümrük idaresince hangi süre içinde ve nereye gönderilir?

A) Beyannamenin tescil tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

B) Beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)

C) Beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

D) Beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine

E) Beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç beş gün içinde Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)

Doğru Cevap: C

Gerekçe: İhracat Yönetmeliğine göre uluslararası ticari fuar ve sergilere gönderilecek bedelli veya bedelsiz mallara ilişkin çıkış başvuruları doğrudan gümrük idaresine yapılır; gümrük idaresi çıkışına izin verdiği bu mallara (bilim, sanat, kültür ve tanıtım amaçlı fuar ve sergiler hariç) ilişkin beyannamenin onaylı bir örneğini, beyannamenin kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde firmanın beyan ettiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderir. Sürenin tescil tarihinden başlatılması, konsinye beyannamesinin gümrüğe sunulma süresi olan otuz gün, konsinyede birliğin bildirim süresi olan beş gün ve gönderimin Bakanlığa yapılması bu hükümle uyuşmaz. Fuar ihracatını konsinye ihracatla karıştırıp otuz günlük süreyi seçmek ya da süreyi beyannamenin tescil tarihinden başlatmak. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD İhracat Yönetmeliği md. 10/2-3 (karş. md. 9/2, 9/4))

Sair Mevzuat – Teslim Şekilleri (Incoterms) · Orta çıkan (8 soru) · çıkmış bilgi: 2022/29, 2022/65, 2024/1

34- I. FCA (Taşıyıcıya Masrafsız)

II. FAS (Gemi Doğrultusunda Masrafsız)

III. DPU (Belirlenen Yerde Boşaltılmış Olarak Teslim)

IV. CPT (Taşıma Ödenmiş Olarak)

V. CFR (Masraflar ve Navlun)

INCOTERMS 2020'ye göre yukarıdaki teslim şekillerinden hangileri tüm taşıma türlerini kapsayan kurallar arasında yer alır?

A) I ve IV

B) II ve V

C) I, II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, III, IV ve V

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Incoterms 2020'de tüm taşıma türlerinde kullanılan kurallar EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU ve DDP; yalnız deniz ve iç su yolu taşımalarında kullanılan kurallar ise FAS, FOB, CFR ve CIF'tir. Buna göre FCA, DPU ve CPT tüm taşıma türlerini kapsar; FAS ve CFR deniz ve iç su yolu kurallarıdır. FCA'nın F harfiyle başlaması onu deniz kuralı yapmaz, DAT'ın yerini alan DPU da tüm taşıma türleri grubundadır; navlunu satıcının ödemesi CFR'yi her taşıma türüne uygun hâle getirmez. F ile başlayan FCA'yı FAS gibi deniz kuralı, navlunu satıcının ödediği CFR'yi CPT gibi her taşıma türüne uygun sanmak ya da DPU'yu tanımayıp dışarıda bırakmak. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Incoterms 2020 (ICC Yayın No 723) – kural grupları (tüm taşıma türleri / deniz ve iç su yolu))

Sair Mevzuat – TIR Sözleşmesi · Orta çıkan (7 soru) · beklenen hüküm

35- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) uyarınca bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç olabilir?

A) 3
B) 4
C) 7
D) 8
E) 15

Doğru Cevap: D

Gerekçe: TIR İşlemleri Tebliğinin 04.07.2026 tarihli ve 33300 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle yeniden düzenlenen 20 nci maddesinin birinci fıkrasına göre bir TIR taşımasında hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı sekizi geçemez. Aynı fıkraya göre gümrük idareleri, hareket (veya varış) gümrük idarelerinin azami sayısını üçten az olmamak üzere yediden az olarak sınırlandırabilir; 3 bu sınırlamanın alt sınırı, 7 ise sınırlamada geçen ölçüttür, toplam üst sınır değildir. Sekizden fazla idarede işlem için art arda iki karne kullanıldığında ikinci karne en fazla yedi varış idaresinde işlem görür ve toplamda on beş idareye ulaşılır (20/3-a); bu, her biri en az bir sınır geçilerek yapılan iki ayrı TIR taşımasının toplamıdır. 4 ise güncel metinde bu konuda öngörülmüş bir sayı değildir; değişiklikten önceki üst sınırla karıştıran aday bu değere kayar. Değişiklik öncesi uygulamayı hatırlayan aday 4'ü, iki karneyle ulaşılabilen toplamı tek taşımaya bağlayan aday 15'i, hareket/varış idaresi sayısına getirilebilecek sınırlamayı toplam sınır sanan aday 7'yi seçer. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1) md. 20/1, 20/3-a (04.07.2026 tarihli değişiklik))

Sair Mevzuat – Ticaret Politikası Savunma Araçları · Orta çıkan (5 soru) · çıkmış bilgi: 2021/65

36- 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanuna göre aşağıda yer verilen görev ve yetkili eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Soruşturma sonuçlarını değerlendirmek ve bunun gerektireceği tedbirleri almak – İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
B) Soruşturma sırasında taahhütte bulunulmasını önermek ve taahhüdü kabul edip etmemeye karar vermek – İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu
C) Şikâyet üzerine veya gerektiğinde re'sen ön incelemeyi yapmak – İthalat Genel Müdürlüğü
D) Kurulca onaya sunulan kesin önlem kararını onaylamak – Ticaret Bakanlığı
E) Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurulmasına karar vermek – İthalat Genel Müdürlüğü

Doğru Cevap: E

Gerekçe: 3577 sayılı Kanuna göre İthalat Genel Müdürlüğü şikâyet üzerine veya gerektiğinde re'sen ön incelemeyi yapar, soruşturma açılıp açılmayacağı hususunda Kurula teklif sunar, açılan soruşturmayı yürütür ve Kurulun sekreterliğini yapar. Soruşturma açılıp açılmamasına veya açılmış bir soruşturmanın durdurulmasına karar vermek ise İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun görevidir; bu görevi Genel Müdürlüğe veren eşleştirme yanlıştır. Soruşturma sonuçlarını değerlendirip gereken tedbirleri almak ile taahhüt önermek ve kabul edip etmemeye karar vermek Kurulun görevleri arasında sayılmıştır. Kurul kesin önlem kararını Bakanlığın onayına sunar; kesin önlem Kurulca belirlenip İthalat Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlıkça (Ticaret Bakanlığı) onaylanarak uygulanır. Ön incelemeyi yapıp soruşturma açılmasını teklif eden birimin açılış kararını da verdiğini düşünen aday, Genel Müdürlüğe verilen karar yetkisini doğru sayar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD 3577 sayılı Kanun md. 2 (Bakanlık tanımı), 5, 6, 13)

Sair Mevzuat – İhracat Sayılan Satış ve Teslimler, 99/13812 Vergi-Harç İstisnası · Hiç çıkmayan (0 soru) · beklenen hüküm

37- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) uyarınca aşağıdakilerden hangisi ihracat sayılan satış ve teslimler arasında **yer almaz**?

A) Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım mallarının, belge sahibi firmaya teslim edilmek kaydıyla finansal kiralama şirketlerine yapılacak satışları

B) İmalatçı firmaların, turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimleri

C) İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri

D) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla yapacakları satış ve teslimler

E) İmalatçı firmaların, aracılı ihracat sözleşmesi kapsamında ihraç edilmek üzere dış ticaret sermaye şirketlerine yapacakları satış ve teslimler

Doğru Cevap: E

Gerekçe: 2005/2 sayılı Tebliğin 5. maddesi ihracat sayılan satış ve teslimleri sınırlı olarak sayar: ambalaj malzemesi imalatçılarının teslim tarihinden itibaren 6 ay içinde ihraç ürünüyle birlikte ihraç edilmek şartıyla yaptıkları teslimler, dahilde işleme izin belgesi sahiplerine kütük ve blum teslimleri, yatırım teşvik belgesi sahibine teslim edilmek kaydıyla finansal kiralama şirketlerine yatırım malı satışları ve imalatçıların turist, yabancı ve yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satışları bu sayımda yer alır. İmalatçıların dış ticaret sermaye şirketlerine aracılı ihracat için yaptıkları teslimler bu sayımda yer almaz; Tebliğ ayrıca ihracat sayılan satış ve teslimlerde aynı holding bünyesindeki pazarlama şirketleri hariç aracı ihracatçıyı kabul etmez. Dış ticaret sermaye şirketine ihraç amacıyla yapılan yurt içi teslimi, iç piyasada yapıldığı için 'ihracat sayılan satış ve teslim' sanmak. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. (MD İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) md. 5 (d/1), (f), (i), (j) ve md. 10/3; DTSŞ Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2025/7) md. 7)

Tarife – Hayvansal, Bitkisel ve Gıda Ürünleri (Fasıl 1–24) · Çok çıkan (12 soru) · beklenen hüküm

38- Türk Gümrük Tarife Cetveli fasıl notlarına göre ürün ve sınıflandırıldığı tarife pozisyonu ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Malt hülasası – 19.01

B) Kebabe biberi (Piper cubeba) – 09.04

C) Katı hâlde kimyaca saf fruktoz – 17.02

D) Damıtılmış su – 28.53

E) Kuru ağırlık muhteviyatı %7 veya daha fazla olan domates suyu – 20.02

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Fasıl 9 Not 2 gereği kebabe biberi (Piper cubeba) 9. fasla dahil değildir ve 12.11 pozisyonunda sınıflandırılır; Piper cinsi biberlerin yer aldığı 09.04 ile eşleştirilmesi yanlıştır. Kuru ağırlık muhteviyatı %7 ve daha fazla olan domates suları Fasıl 20 Not 4 gereği 20.02'de; damıtılmış veya iletkenlik suyu Fasıl 22 Not 1(c) gereği 28.53'te; malt hülasası Fasıl 13 Not 1(b) gereği 13.02'de değil 19.01'de; kimyaca saf fruktoz ise Fasıl 17 Not 1(b) gereği 29.40'a gitmeyip 17.02'de (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil diğer şekerler) sınıflandırılır. Piper cinsi olduğu için kebabe biberini karabiberle aynı pozisyonda sanan aday Fasıl 9'un hariç tutma notunu atlar; doğru eşleştirmeleri ise ürün adının çağrıştırdığı pozisyonlara (20.09, 22.01, 13.02, 29.40) göre yanlış sanır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD Fasıl 9 Not 2 (kebabe biberi → 12.11); Fasıl 20 Not 4; Fasıl 22 Not 1(c); Fasıl 13 Not 1(b); Fasıl 17 Not 1(b); TGTC 09.04, 12.11, 17.02, 19.01, 20.02, 28.53)

Tarife – Hayvansal, Bitkisel ve Gıda Ürünleri (Fasıl 1–24) · Çok çıkan (12 soru) · beklenen hüküm

39- Mısır ve buğday tanelerinin kavrulması ve kabartılması suretiyle elde edilen, sütle karıştırılarak tüketilen kahvaltılık gevrek. İmalat sırasında ürüne kakao tozu katılmış olup kakao içeriği, yağı tamamen alınmış baz üzerinden hesaplandığında ağırlık itibarıyla %9'dur. Gevreğin yüzeyi çikolata veya şekerle kaplanmamıştır. Ürün 375 gramlık karton kutularda perakende satışa sunulmaktadır.

Yukarıda tanımı yapılan eşya Türk Gümrük Tarife Cetvelinde hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 18.06
B) 19.01
C) 19.04
D) 19.05
E) 21.06

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Hububatın kavrulması veya kabartılmasıyla elde edilen gevrekler normalde 19.04'tedir; ancak Fasıl 19 Not 3'e göre 19.04 pozisyonu, yağı tamamen alınmış baz üzerinden ağırlık itibarıyla %6'dan fazla kakao içeren veya tamamen çikolatayla kaplanmış müstahzarları kapsamaz ve bunlar 18.06'da sınıflandırılır. Kakao içeriği %9 olan gevrek bu nedenle kakao içeren gıda müstahzarı olarak 18.06'dadır (Fasıl 18 Not 2). 19.01 esası un, kaba un, nişasta veya malt hülasası olan b.y.b. gıda müstahzarlarının, 19.05 ekmek, pasta, bisküvi gibi ekmekçilik mamullerinin, 21.06 ise tarifenin başka yerinde belirtilmeyen gıda müstahzarlarının pozisyonudur; kavrulup kabartılmış hububattan elde edilen gevrek bu pozisyonlara girmez. "Mısır gevreği = 19.04" ezberiyle hareket eden aday 19.04 pozisyonunun %6 kakao eşiğini gözden kaçırır; ürünün adına bakıp kakao oranını önemsemez. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Fasıl 19 Not 3; 19.04 Açıklama Notu hariçleri (b); Fasıl 18 Not 2 ve Genel Açıklama hariçleri (d) (%6'yı geçmeyen oranda kakaolu şişirilmiş veya kavrulmuş hububat 19.04). Çeldiriciler: 19.01, 19.04, 19.05, 21.06)

Tarife – Makine ve Elektrik (Fasıl 84–85) · Çok çıkan (10 soru) · çıkmış bilgi: 2024/45

40- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıda yer verilen fırın – tarife pozisyonu eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Bisküvi imalatında kullanılan, yakıtla ısıtılan (elektriksiz) sanayi fırını – 84.17
B) Dişçilik laboratuvarlarında kullanılan elektrikli diş fırını – 85.14
C) Evlerde kullanılan, gazla ısıtılan, demir veya çelikten fırın – 84.17
D) Restoranlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, sanayi tipi mikrodalga fırın – 85.14
E) Evlerde kullanılan elektrikli ankastre fırın – 85.16

Doğru Cevap: C

Gerekçe: 84.17 yalnız sanayi ve laboratuvarlara mahsus elektriksiz fırınları kapsar; izahnamesi sanayi ve laboratuvar tipleri dışında kalan fırınları 73.21'e verir. 73.21 de demir veya çelikten, ev işlerinde kullanılan elektriksiz pişirme cihazlarını ve ısıtıcı elemanı bulunan ev fırınlarını içine aldığından, evlerde kullanılan gazlı demir-çelik fırın 84.17 ile değil 73.21 ile eşleşmelidir. Bisküvi ve ekmek fırınları elektriksiz ise 84.17'de (8417.20), elektrikli diş fırınları sanayi ve laboratuvar elektrik fırını olarak 85.14'te yer alır. 85.16 izahnamesi restoranlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sanayi tipi mikrodalga fırınları ev tipi cihazlardan ayırıp 85.14'e verir; evlerde kullanılan elektrikli fırınlar ise 85.16'dadır (8516.60). 'Elektriksiz fırın 84.17'dedir' genellemesiyle ev tipi gazlı fırının eşleşmesi doğru, 'mikrodalga fırın 85.16'dadır' bilgisiyle de restoran tipi mikrodalga eşleşmesi yanlış sanılır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TGTC 73.21 ve izahnamesi (4), hariç (e); 84.17 (8417.20) ve hariç (a) → 73.21; 85.14 izahnamesi (2) diş fırınları; 85.16 (8516.50, 8516.60) ve hariç (d) restoran tipi mikrodalga fırın → 85.14. Yanlış eşleşmedeki ev tipi gazlı demir-çelik fırının doğru pozisyonu 73.21'dir)

Tarife – Cetvel Yapısı, GTİP ve Tarife Hukuku · Çok çıkan (10 soru) · çıkmış bilgi: 2021/5

41- 4458 sayılı Gümrük Kanunu'na göre eşyanın ağırlığı ve kapları ile ilgili olarak;

I. Gümrük Tarifesinde ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada, net ağırlığa veya sadece ağırlığa atıfta bulunulan hâllerde eşyanın kendi ağırlığı esas alınır.

II. Ayrı olarak beyan edilip kendi tarife pozisyonuna göre vergiye tabi tutulması gereken ambalaj maddelerinin vergi oranı içindeki eşyanın gümrük vergi oranından düşük veya buna eşit ise, ambalajın gümrük vergisi kendi tarife pozisyonundaki vergi oranı üzerinden hesaplanır.

III. Kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kutu, kılıf ve mahfazaları, başlı başına bir ticari eşya niteliğinde olmaması ve kıymetinin eşyanın kıymetine dahil bulunması şartıyla gümrük vergisine tabi tutulmaz.

IV. Ağırlıkları üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın örnekleme yöntemiyle yapılan muayenesinde tartılan kaplarda beyana göre fazlalık saptanır ve beyan sahibi tartılmamış kaplara ortalama esasına göre yapılan ilaveyi kabul etmezse, fazlalık yalnızca tartılan kaplar için dikkate alınır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, III ve IV

E) I, II, III ve IV

Doğru Cevap: B

Gerekçe: GK 32/1-b'ye göre net ağırlığa veya sadece ağırlığa atıfta bulunulan hâllerde eşyanın kendi ağırlığı esas alınır (I doğru). GK 32/6 ikinci paragrafına göre kıymet üzerinden vergiye tabi eşyanın kutu, kılıf ve mahfazaları, başlı başına ticari eşya niteliğinde olmaması ve kıymetinin eşyanın kıymetine dahil bulunması şartıyla vergilendirilmez (III doğru). Kendi tarifesi üzerinden vergilendirilecek ambalajın vergi oranı eşyanın oranından düşük veya eşitse, GK 32/5 son paragrafı gereği ambalajın gümrük vergisi eşyanın tabi olduğu oran üzerinden ve eşya ile birlikte hesaplanır (II yanlış). Örnekleme yöntemiyle yapılan muayenede beyan sahibi ortalama esasına göre yapılan ilaveyi kabul etmezse GK 32/7-a gereği gümrük idaresince bütün kaplar tartılır (IV yanlış). Özel ambalajın "kendi pozisyonunda" vergilendirildiğini bilen aday, oranın eşyanınkinden düşük olduğu durumda da ambalajın kendi oranının uygulanacağını sanarak II'yi doğru sayar; IV'teki ortalama ilave kuralını tanıyan aday itiraz hâlindeki sonucu karıştırır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 32/1-b, 32/5 son paragraf, 32/6 ikinci paragraf, 32/7-a)

Tarife – Optik, Saat, Çalgı, Silah, Çeşitli ve Sanat Eşyası (Fasıl 90–97) · Orta çıkan (7 soru) · çıkmış bilgi: 2021/95

42- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre aşağıdakilerden hangisi 96.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) Yol süpürme araçlarına aksam olarak takılan silindir fırça

B) Elektrik motorlarında kullanılan kömür (karbon) fırça

C) Kozmetik ürünlerin uygulanmasında kullanılan pudra ponponu

D) Tıbbi amaçla kullanılmak üzere özel olarak hazırlanmış gırtlak fırçası

E) Oyuncak özelliği taşıyan fırça

Doğru Cevap: A

Gerekçe: 96.03 pozisyon metni makine, cihaz veya taşıtların aksamı olan fırçaları açıkça kapsar (9603.50); izahname de yolları ve meydanları süpürmeye mahsus arabalı süpürme makinelerinin fırçalarını örnek verir. XVI. Bölüm Not 1(o) ile XVII. Bölüm Not 2(l) de makine ve taşıt aksamı olarak kullanılan fırçaları bu bölümlerin dışında bırakıp 96.03'e gönderir. Elektrik motorlarındaki kömür fırçalar elektrik kömürü olarak 85.45'te (8545.20), dişçilik, tıp, cerrahi veya veterinerlik amaçlı özel fırçalar (gırtlak fırçaları gibi) Fasıl 96 Not 1(f) gereği 90.18'de, oyuncak özelliği taşıyan fırçalar 95.03'te, pudra ponponları ise 96.16'da sınıflandırılır. Taşıt veya makine aksamı olan

fırçanın ait olduğu taşıtla (87 nci fasıl) ya da makineyle sınıflandırılacağı, 'fırça' adını taşıyan kömür fırçanın ise 96.03'e gireceği düşünülür. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD TGTC 96.03 pozisyon metni (9603.50) ve izahnamesi (II); XVI. Bölüm Not 1(o); XVII. Bölüm Not 2(l). Çeldiriciler: kömür fırça → 85.45 (8545.20); tıbbi gırtlak fırçası → 90.18 (Fasıl 96 Not 1(f); 96.03 hariç (e)); oyuncak fırça → 95.03 (96.03 hariç (f)); pudra ponponu → 96.16 (96.03 hariç (g)))

Tarife – HS 2022 Değişiklikleri · Orta çıkan (7 soru) · çıkmış bilgi: 2024/2, 2022/79

43- Türk Gümrük Tarife Cetveline göre böceklerin sınıflandırılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Böceklerin insan tüketimine uygun unları ve kaba unları 04.10 pozisyonunda sınıflandırılır.

B) Kovanlarında sunulan canlı arılar 01.06 pozisyonunda sınıflandırılır.

C) Ağırlık itibarıyla %20'den fazla böcek içeren gıda müstahzarları, 19.02 pozisyonundaki doldurulmuş ürünler ile 21.03 veya 21.04 pozisyonlarındaki müstahzarlar hariç olmak üzere 16 ncı fasılda sınıflandırılır.

D) İnsan tüketimine uygun, tütsülenmiş veya salamura edilmiş cansız böcekler, hazırlanmış veya konserve edilmiş ürün olarak 16 ncı fasılda sınıflandırılır.

E) Böcekten yapılmış sosisler 16.01 pozisyonunda sınıflandırılır.

Doğru Cevap: D

Gerekçe: Fasıl 4 Not 6'ya göre 04.10 anlamında böcekler; bütün veya parça hâlinde, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış veya salamura edilmiş insan tüketimine uygun cansız böcekler ile böceklerin insan tüketimine uygun un ve kaba unlarıdır; Fasıl 16 Not 1 de Fasıl 4 Not 6'daki usullerle hazırlanmış böcekleri 16. fasıl dışında bırakır. Bu nedenle tütsülenmiş veya salamura edilmiş yenilebilir böcekler 16. fasılda değil 04.10'da sınıflandırılır. Canlı böcekler (arılar dahil) 01.06'da (0106.41); böcekten yapılmış sosisler 16.01'de; ağırlıkça %20'den fazla böcek içeren gıda müstahzarları ise 19.02'deki doldurulmuş ürünler ile 21.03 ve 21.04 müstahzarları hariç 16. fasılda yer alır. Tütsüleme ve salamurayı "hazırlama" işlemi sayarak ürünü 16. fasla gönderen aday, HS 2022 ile Fasıl 4 Not 6'da sayılan işlemlerin böceği 04.10'da tuttuğunu gözden kaçırır. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. (MD Fasıl 4 Not 6 ve 04.10; Fasıl 16 Not 1, Not 2; TGTC 0106.41, 16.01. Yanlış ifadedeki eşya → 04.10)

Tarife – Mineral, Kimya, Plastik ve Kauçuk (Fasıl 25–40) · Orta çıkan (7 soru) · beklenen hüküm

44- Gübre olarak kullanılan amonyum nitrat, brüt ağırlığı 5 kg olan torbalarda perakende satışa sunulmuştur. Türk Gümrük Tarife Cetveline göre bu eşya hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 28.34

B) 31.02

C) 31.05

D) 36.02

E) 38.24

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Amonyum nitrat (saf olsun olmasın) Fasıl 31 Not 2(a)(ii) uyarınca azotlu gübreler pozisyonu olan 31.02'de yer alır; ancak bu hüküm, eşyanın 31.05 pozisyonunda belirtilen şekillerde olmaması veya ambalajlanmamış olması şartına bağlıdır. 31.05 pozisyon metni ve 3105.10 alt pozisyonu bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde ya da brüt ağırlığı 10 kg'ı geçmeyen ambalajlarda olanlarını kapsadığından, 5 kg'lık torbalardaki amonyum nitrat 31.05'te sınıflandırılır; ambalajı 10 kg'ı aşsaydı 31.02'de kalırdı. Fasıl 31 Not 1(b), Not 2 tanımına uyan kimyasal bileşikleri fasılda tuttuğundan eşya nitratlar pozisyonuna (28.34) gitmez; müstahzar patlayıcılar (36.02) ve b.y.b. kimyasal ürünler (38.24) de bu gübreyi kapsamaz. Amonyum nitratı Not 2'deki azotlu gübre listesinden hatırlayan aday ambalaj eşiğini atlayarak 31.02'yi, kimyasal bileşik olduğunu düşünen aday 28.34'ü, patlayıcı çağrışımıyla hareket eden aday 36.02'yi seçer. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD Fasıl 31 Not 1(b), Not 2(a)(ii); TGTC 31.05 (3105.10). Çeldiriciler: 28.34 nitritler-nitratlar, 31.02 azotlu gübreler, 36.02 müstahzar patlayıcı maddeler, 38.24 b.y.b. kimyasal ürünler)

Tarife – Deri, Ahşap, Kâğıt ve Tekstil (Fasıl 41–63) · Orta çıkan (6 soru) · beklenen hüküm

45- Ağırlık itibarıyla %45 oranında taranmış yün, %30 oranında sentetik filament ve %25 oranında sentetik devamsız liften oluşan dokunmuş mensucat. Yukarıda tanımı yapılan eşya, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin XI. Bölüm notları uyarınca hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılır?

A) 51.11
B) 51.12
C) 54.07
D) 54.08
E) 55.15

Doğru Cevap: C

Gerekçe: XI. Bölüm Not 2(A)'ya göre iki veya daha fazla dokumaya elverişli maddeden oluşan karışım, her birine ağırlıkça üstün gelen madde esas alınarak sınıflandırılır; Not 2(B)(c) ise 54 ve 55 inci fasılların her ikisi bir başka fasılla birlikte söz konusu olduğunda bu iki fasılın tek bir fasıl sayılacağını öngörür. Sentetik filament (%30) ile sentetik devamsız lif (%25) birlikte %55 ederek yünü (%45) geçtiğinden önce 54–55 inci fasıllar seçilir; Not 2(B)(b) gereği bu fasıl içinde ağırlıkça üstün olan sentetik filamente göre pozisyon belirlenir ve mensucat 54.07'de (sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat) sınıflandırılır. İzahname aynı kuralı %35 sentetik filament, %25 sentetik devamsız lif ve %40 taranmış yün içeren mensucatın 51.12'de değil 54.07'de yer aldığı örnekle açıklar. Tek tek en yüksek oranın yünde olması mensucatı 51.12'ye (taranmış yün) ya da 51.11'e (karde edilmiş yün) götürmez; 55.15 sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucatı, 54.08 ise suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucatı kapsar. Karışımda tek başına en yüksek oranı taşıyan yüne bakan aday 51.12'yi, 54 ve 55'in birleştirildiğini bilip fasıl içinde ikinci seçimi yapmayan aday 55.15'i işaretler. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD TGTC XI. Bölüm Not 2(A), 2(B)(b)-(c) ve XI. Bölüm genel açıklamaları (A)(4) örneği; 54.07. Çeldiriciler: 51.11 karde edilmiş yünden dokunmuş mensucat; 51.12 taranmış yünden dokunmuş mensucat; 54.08 suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat; 55.15 sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kıymeti · Çok çıkan (47 soru) · çıkmış bilgi: 2024/19, 2025/20, 2021/85

46- I. Türkiye'de yerleşik (A) firması, Kanada'da yerleşik (X) firmasından 50 adet tıbbi görüntüleme cihazı satın almıştır. Cihaz başına fiyat 40.000 ABD Doları olup teslim şekli CFR Mersin'dir.

II. Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yeri olan Mersin Limanına kadar taşınmasına ilişkin nakliye sigortası için (A) firması 6.000 ABD Doları ödemiştir.

III. Satış sözleşmesine göre (X) firmasının sağladığı iki yıllık garanti karşılığında (A) firması (X) firmasına ayrıca 30.000 ABD Doları ödemiştir.

IV. (A) firmasını Kanada'da temsil eden ve cihazların satın alınmasında temsil hizmeti veren acenteye 8.000 ABD Doları komisyon ödenmiştir.

V. (A) firması, mal bedelinin ödenmesi için kendi bankası aracılığıyla açtırdığı akreditife ilişkin açılış komisyonu ve diğer banka masrafları olarak bankasına 3.000 ABD Doları ödemiştir.

VI. Cihazlar, ithalattan önce (A) firmasının talebiyle ve kendi hesabına Türkiye'de bir üniversite hastanesinde teknik incelemeye tabi tutulmuş, bu inceleme için 12.000 ABD Doları ödenmiştir.

(Döviz kuru: 1 ABD Doları = 10 TL alınacaktır.)

(Hesaplamada sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Yukarıdaki veriler çerçevesinde, ticari işleme ilişkin gümrük kıymeti kaç TL'dir?

A) 20.060.000
B) 20.360.000
C) 20.390.000
D) 20.440.000
E) 20.480.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Çözüm (ABD Doları): CFR bedel 50 × 40.000 = 2.000.000 (dahil); CFR teslimde fiyata dahil olmayan, giriş yerine kadarki nakliye sigortası 6.000 (dahil – GK 27/1-e); satış sözleşmesi gereği satıcıya ödenen garanti bedeli 30.000, alıcının ithal eşyası için satıcıya yaptığı ödemelerin parçası olduğundan fiilen ödenen fiyata dahildir (GK 24/3-a); alıcıyı yurt dışında temsil eden acenteye ödenen satın alma komisyonu 8.000 (hariç – GK 27/1-a-i, 27/4, 28/e); alıcının kendi bankasına ödediği akreditif açılış komisyonu ve banka masrafları 3.000, satıcıya veya satıcı yararına yapılan bir ödeme olmadığından fiyatın parçası değildir ve GK 27'de sayılmadığından eklenemez (hariç – GK 24/3-a, 27/3); alıcının talebiyle ve kendi hesabına Türkiye'de yaptırılan teknik inceleme 12.000 (hariç – GK 24/3-b). Kıymet = 2.036.000 ABD Doları × 10 = 20.360.000 TL. Şık türetimleri: 20.060.000 = satıcıya ödenen garanti bedeli (30.000) eşya bedelinden ayrı bir hizmet sayılıp eklenmemiş; 20.390.000 = akreditif açılış komisyonu ve banka masrafları (3.000) eklenmiş; 20.440.000 = satın alma komisyonu (8.000) eklenmiş; 20.480.000 = Türkiye'deki teknik inceleme bedeli (12.000) eklenmiş. Satıcıya ayrıca ödenen garantiyi eşya bedelinden ayrı bir hizmet sayıp dışlayan aday 20.060.000'e, alıcıyı temsil eden acentenin komisyonunu satış komisyonu sanan aday 20.440.000'e kayar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD 4458 sayılı GK md. 24/3-a, 24/3-b, 27/1-a-i, 27/1-e, 27/3, 27/4, 28/e)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kıymeti · Çok çıkan (47 soru) · çıkmış bilgi: 2024/18, 2022/89

47- Türkiye'de yerleşik (A) firması, ABD'de yerleşik ve (A) firmasının sermayesinin %25'ine sahip (X) firmasından CIF Mersin teslim şekline göre 400.000 ABD Doları bedelle torna tezgâhı ithal etmektedir. Eşyanın gümrük kıymetinin satış bedeli yöntemine göre belirlenebildiği ve ilişkinin fiyatı etkilemediği anlaşılmıştır. Bu ithalatla ilgili olarak aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

- Satış sözleşmesi uyarınca (A) firması, (X) firmasının tezgâhların üretiminde kullandığı çelik nedeniyle tedarikçisi (Y) firmasına olan 30.000 ABD Doları borcunu ödemiştir.

- (A) firması, (X) firmasına ortaklık payı nedeniyle 50.000 ABD Doları temettü ödemiştir.

- 400.000 ABD Doları tutarındaki fiyatın içinde, faturada ayrıca gösterilen ve ihraç ülkesinde ödenen 10.000 ABD Doları tutarında bir dahili vergi bulunmaktadır; bu tutarın fiyattan alıcı lehine düzeltme yapılarak düşüleceği gümrük idaresine belgelenmiş ve idarece uygun bulunmuştur.

Eşyanın gümrük vergisi oranı %5, KDV oranı %20'dir. (Döviz kuru: 1 ABD Doları = 10 TL alınacaktır. Diğer vergi ve fonlar ihmal edilecektir.)

Bu veriler çerçevesinde, ithalat sırasında ödenmesi gereken gümrük vergisi ve KDV toplamı kaç TL'dir?

A) 1.014.000
B) 1.050.000
C) 1.092.000
D) 1.118.000
E) 1.222.000

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Fiilen ödenen fiyat, alıcının satış koşulu olarak satıcının bir yükümlülüğünü karşılamak üzere üçüncü kişiye yaptığı ödemeleri de kapsar; temettü ise ithal eşyasının bedeli değildir (GK 24/3-a). Fiyatın içinde yer alan ve ihraç ülkesinde ödenen dahili vergi, fiyattan alıcı lehine düşüleceği gümrük idaresine belgelenip uygun bulunduğundan gümrük kıymetine dahil edilmez (GY 45/1-g). Kıymet = 400.000 − 10.000 + 30.000 = 420.000 ABD Doları = 4.200.000 TL; GV (%5) = 210.000 TL; KDV matrahı = 4.200.000 + 210.000 = 4.410.000 TL (KDVK 21/a-b); KDV (%20) = 882.000 TL; GV + KDV = 1.092.000 TL. Şık türetimleri: 1.014.000 = (Y)'ye ödenen borç kıymete eklenmemiş (kıymet 3.900.000; GV 195.000; KDV 819.000); 1.050.000 = gümrük vergisi KDV matrahına katılmamış (GV 210.000; KDV 840.000); 1.118.000 = ihraç ülkesi dahili vergisi kıymetten düşülmemiş (kıymet 4.300.000; GV 215.000; KDV 903.000); 1.222.000 = temettü (50.000) kıymete eklenmiş (kıymet 4.700.000; GV 235.000; KDV 987.000). İlişkili satıcıya yapılan her transferi eşya bedeli sayıp temettüyü kıymete katan aday 1.222.000'e, faturadaki ihraç ülkesi vergisini fiyatın ayrılmaz parçası sayan aday 1.118.000'e kayar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4458 sayılı GK md. 24/3-a; Gümrük Yönetmeliği md. 45/1-g; 3065 sayılı KDV Kanunu md. 21/a-b)

Gümrük Mevzuatı – Gümrük Kıymeti · Çok çıkan (47 soru) · beklenen hüküm

48- Türkiye'de yerleşik (A) firması, İran'da yerleşik (X) firmasından 20.000 kg plastik granül satın almıştır. Kilogram başına fiyat 2 ABD Doları olup teslim şekli EXW Tebriz'dir.

Eşya, (A) firmasının anlaştığı nakliye firmasına ait tır ile araç değiştirilmeksizin Tebriz'deki fabrikadan, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yeri olan Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden (A) firmasının Kayseri'deki tesisine kadar taşınmış ve tüm güzergâh için tek bir navlun bedeli olarak 6.000 ABD Doları ödenmiştir. Tebriz–Gürbulak arası 300 km, Gürbulak–Kayseri arası 900 km'dir. Navlun faturasında giriş yerine kadarki taşıma bedeli ayrıca gösterilmemiş; uyulması zorunlu genel fiyat tarifelerine göre bu tutarı gösteren bir belge de sunulmamıştır.

Eşyanın Tebriz'deki fabrikada tıra yüklenmesi için (A) firması 300 ABD Doları ödemiş, Kayseri'deki tesiste tırdan boşaltılması için ise 150 ABD Doları ödenmiştir.

(Döviz kuru: 1 ABD Doları = 10 TL alınacaktır. Sigorta giderleri ihmal edilmiştir.)

Bu veriler çerçevesinde, eşyanın gümrük kıymeti kaç TL'dir?

A) 418.000
B) 419.500
C) 433.000
D) 448.000
E) 463.000

Doğru Cevap: A

Gerekçe: Kara yoluyla gelen eşyada giriş yeri, kara taşıtlarının ilk vardıkları hudut gümrüğüdür (GY 43/1-e): Gürbulak. Eşya giriş yerinden sonraki bir noktaya aynı taşıma şekliyle taşındığından ve giriş yerine kadarki bedeli gösteren tarife belgesi sunulmadığından navlun, giriş yerinden önce ve sonra katedilen mesafenin oranına göre belirlenir (GY 51/6): 6.000 × 300 / 1.200 = 1.500. Kıymet = 40.000 + giriş yerine kadarki nakliyeyle ilgili yükleme 300 (GK 27/1-e) + 1.500 = 41.800 ABD Doları × 10 = 418.000 TL; Kayseri'deki boşaltma giriş yerinden sonra yapıldığından eklenmez. Şık türetimleri: 419.500 = Kayseri'deki boşaltma (150) eklenmiş; 433.000 = navlun iki bölüme eşit paylaştırılmış (3.000); 448.000 = mesafe oranı ters uygulanmış (900 / 1.200 → 4.500); 463.000 = navlunun tamamı eklenmiş. Faturada ayrım yapılmadığı için navlunun tamamını kıymete katan aday 463.000'e, oranı giriş yerinden sonraki mesafeye göre kuran aday 448.000'e kayar. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. (MD Gümrük Yönetmeliği md. 43/1-e, 51/6; 4458 sayılı GK md. 27/1-e, 28/a)

Sair Mevzuat – KDV · Çok çıkan (13 soru) · çıkmış bilgi: 2024/25, 2024/10, 2022/90

49- Türkiye'de yerleşik (A) firması, ABD'de yerleşik (X) firmasından ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede yer alan parfüm ithal etmektedir. Eşyanın gümrük kıymeti 30.000 ABD Dolarıdır. Eşyanın ithaline ilişkin olarak ayrıca aşağıdaki ödemeler yapılmıştır:

I. Mersin Limanında geminin geç boşaltılması nedeniyle, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce taşıyıcıya 1.000 ABD Doları demuraj ödenmiştir (demuraj için KDV hesaplanmamıştır).

II. Eşyanın bekletildiği geçici depolama yeri işleticisine toplam 50.000 TL ardiye ücreti ödenmiş olup bunun 20.000 TL'lik kısmı beyannamenin tescil tarihinden önceki, 30.000 TL'lik kısmı ise sonraki döneme aittir (ardiye hizmeti için KDV hesaplanmamıştır).

III. Gümrük müşavirine, ayrıca KDV hesaplanarak faturalandırılan 50.000 TL hizmet bedeli ödenmiştir.

Vergi oranları: Gümrük vergisi %10, İlave gümrük vergisi %20 (gümrük kıymeti üzerinden), ÖTV %20, KDV %20

(Döviz kuru: 1 ABD Doları = 40 TL alınacaktır. Hesaplamada sadece soruda yer verilen hususlar dikkate alınacaktır.)

Bu veriler çerçevesinde ithalatta KDV matrahı kaç TL'dir?

A) 1.932.000
B) 1.944.000
C) 1.958.400
D) 1.980.000
E) 2.004.000

Doğru Cevap: B

Gerekçe: Çözüm: Kıymet = 30.000 × 40 = 1.200.000 TL | GV = 120.000 | İGV = 240.000 | Tescilden önce yapılan ve vergilendirilmeyen giderler: Mersin Limanı demurajı 1.000 × 40 = 40.000 + tescil öncesi döneme ait ardiye 20.000 = 60.000 (giriş yerinden sonra yapıldıklarından gümrük kıymetine girmez, KDVK md. 21/c uyarınca KDV matrahına girer) | (IV) sayılı listedeki mallarda ÖTV matrahı, hesaplanacak ÖTV hariç KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluştuğundan bu giderler ÖTV matrahına da girer (ÖTVK md. 11/3): 1.200.000 + 120.000 + 240.000 + 60.000 = 1.620.000 → ÖTV = 324.000 | KDV matrahı = 1.620.000 + 324.000 = 1.944.000 TL. Tescil sonrası döneme ait ardiye (30.000) ile KDV'si hesaplanmış (vergilendirilmiş) gümrük müşavirliği ücreti matraha girmez. Şık türetimleri: 1.944.000 → doğru tutar. 1.932.000 → tescil öncesi giderler yalnız KDV matrahına eklenmiş, ÖTV matrahına katılmamış (ÖTV 1.560.000 × %20 = 312.000; 1.560.000 + 312.000 + 60.000). 1.958.400 → Türk limanındaki demuraj gümrük kıymetine eklenerek GV ve İGV'ye de yansıtılmış (kıymet 1.240.000, GV 124.000, İGV 248.000, ardiye 20.000 → ÖTV matrahı 1.632.000, ÖTV 326.400). 1.980.000 → tescil sonrası döneme ait ardiye (30.000) de matraha eklenmiş (ÖTV matrahı 1.650.000, ÖTV 330.000). 2.004.000 → gümrük müşavirliği ücreti (50.000) matraha eklenmiş (ÖTV matrahı 1.670.000, ÖTV 334.000). Tescil öncesi giderleri yalnız KDV matrahına ekleyip ÖTV matrahına katmamak; Türk limanındaki demurajı gümrük kıymetine dahil etmek. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. (MD KDVK md. 21/a, b, c; ÖTVK md. 11/3; GK md. 27 (giriş yerine kadar giderler))

Gümrük Mevzuatı – Cezalar (GK 234–241) · Orta çıkan (8 soru) · çıkmış bilgi: 2022/95, 2023/69, 2025/13

50- Yükümlü (A) firmasının ithalatlarına ilişkin olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

I. Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edilen bir eşya, gümrük vergisi oranı daha düşük olan bir tarife pozisyonunda beyan edilmiştir. Gümrük idaresince teslimden sonra yapılan kontrolde gümrük vergisi farkı 40.000 TL olarak hesaplanmış olup beyana göre hesaplanan ithalat vergileri ile kontrol sonucuna göre alınması gereken ithalat vergileri arasındaki fark %5'i aşmaktadır.

II. Serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edilen başka bir eşya için satış şartı olarak ödenen ve gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken lisans ücreti beyan edilmemiştir. (A) firması bu durumu, gümrük idaresince herhangi bir tespit yapılmadan önce gümrük idaresine bildirmiştir. Bu noksanlığa ait gümrük vergisi farkı 20.000 TL'dir.

III. Şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme rejimine tabi tutulan eşyanın kıymetinin noksan beyan edildiği, gümrük idaresince yapılan kontrolde tespit edilmiştir. Teminata bağlanan gümrük vergisi farkı 24.000 TL'dir.

(Ceza hesabında yalnızca yukarıda verilen gümrük vergisi farkları esas alınacak; KDV dâhil diğer vergiler ve faizler dikkate alınmayacaktır.)

Buna göre (A) firmasına Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezalarının toplamı kaç TL'dir?

A) 126.000
B) 134.000
C) 138.000
D) 192.000
E) 198.000

Doğru Cevap: C

Gerekçe: Çözüm: I. Tarife unsurunda aykırılık var ve fark %5'i aşıyor; GK 234/1-a uyarınca farkın üç katı: 40.000 × 3 = 120.000 TL. II. Kıymet noksanlığında GK 234/1-b uyarınca ceza vergi farkının üç katıdır (20.000 × 3 = 60.000 TL); aykırılık idarece tespit edilmeden önce beyan sahibince bildirildiğinden GK 234/3 uyarınca ceza yüzde on nispetinde uygulanır: 60.000 × %10 = 6.000 TL. III. Dahilde işleme rejimine tabi eşyada aynı farklılık tespit edildiğinden GK 234/2 uyarınca vergi farkının yarısı: 24.000 / 2 = 12.000 TL. Toplam: 120.000 + 6.000 + 12.000 = 138.000 TL (ceza matrahı kökteki açıklama gereği yalnız gümrük vergisi farkıyla kurulmuştur; her ceza 241 inci maddenin birinci fıkrasındaki asgari tutarın üzerindedir, GK 234/6). Çeldiriciler: 126.000 → III'te dahilde işleme rejiminde vergi teminata bağlı olduğu için ceza uygulanmayacağı düşünülmüş (120.000 + 6.000); 134.000 → II'de yüzde on oranı cezaya değil vergi farkına uygulanmış (120.000 + 2.000 + 12.000); 192.000 → II'de 234/3 uygulanmamış (120.000 + 60.000 + 12.000); 198.000 → III'te 234/2 yerine üç kat uygulanmış (120.000 + 6.000 + 72.000). Dahilde işleme rejimindeki farka da üç kat uygulayan aday 198.000'e, kendiliğinden bildirimdeki yüzde on oranını cezaya değil vergi farkına uygulayan aday 134.000'e, kendiliğinden bildirimi hiç dikkate almayan aday 192.000'e ulaşır. Bu nedenle doğru cevap C seçeneğidir. (MD 4458 sayılı Gümrük Kanunu md. 234/1-a, 234/1-b, 234/2, 234/3, 234/6)

Dağılım

Doğru cevap harfi

A	B	C	D	E
10	10	10	10	10

Konu sınıfı

Çok çıkan	Orta çıkan	Az çıkan	Hiç çıkmayan
30	13	6	1

Zorluk

Kolay	Orta	Zor
15	19	16

Ders

Gümrük Mevzuatı	Sair Mevzuat	Tarife	Hesaplama
24	13	8	5

Konu

Konu	Soru
Gümrük Kıymeti (Çok çıkan)	5
Kaçakçılık (5607) (Çok çıkan)	3
Antrepo (Çok çıkan)	2
Dahilde İşleme (Çok çıkan)	2
Geçici İthalat (ATA dahil) (Çok çıkan)	2
Kambiyo (Çok çıkan)	2
Muafiyetler (Çok çıkan)	2
Tarife – Hayvansal, Bitkisel ve Gıda Ürünleri (Fasıl 1–24) (Çok çıkan)	2
Tercihli Menşe İspat Belgeleri (Çok çıkan)	2
Transit (Çok çıkan)	2
Cezalar (GK 234–241) (Orta çıkan)	1
Fikri ve Sınai Haklar (Orta çıkan)	1
Geri Gelen Eşya (Orta çıkan)	1
Geri Verme ve Kaldırma (Orta çıkan)	1

Konu	Soru
Gümrüksüz Satış Mağazaları (Az çıkan)	1
KDV (Çok çıkan)	1
Menşe (Tercihsiz) (Orta çıkan)	1
Onaylanmış Kişi Statüsü (Az çıkan)	1
Posta ve Hızlı Kargo (Çok çıkan)	1
Serbest Bölgeler ve Gümrük Statü Belgesi (Az çıkan)	1
TIR Sözleşmesi (Orta çıkan)	1
Tahakkuk, Tebliğ, Ödeme ve Zamanaşımı (Az çıkan)	1
Tarife – Cetvel Yapısı, GTİP ve Tarife Hukuku (Çok çıkan)	1
Tarife – Deri, Ahşap, Kâğıt ve Tekstil (Fasıl 41–63) (Orta çıkan)	1
Tarife – HS 2022 Değişiklikleri (Orta çıkan)	1
Tarife – Makine ve Elektrik (Fasıl 84–85) (Çok çıkan)	1
Tarife – Mineral, Kimya, Plastik ve Kauçuk (Fasıl 25–40) (Orta çıkan)	1
Tarife – Optik, Saat, Çalgı, Silah, Çeşitli ve Sanat Eşyası (Fasıl 90–97) (Orta çıkan)	1
Temel Tanımlar (Az çıkan)	1
Teminat ve Faiz (Az çıkan)	1
Teslim Şekilleri (Incoterms) (Orta çıkan)	1
Ticaret Politikası Savunma Araçları (Orta çıkan)	1
ÖTV (Çok çıkan)	1
Özet Beyan ve Gümrüğe Sunma (Orta çıkan)	1
İhracat Rejimi ve İhracat Yönetmeliği (Çok çıkan)	1
İhracat Sayılan Satış ve Teslimler, 99/13812 Vergi-Harç İstisnası (Hiç çıkmayan)	1

Üretim Notu

- Konu sınıfları 2021–2025 GM sınavlarının 500 sorusunun konu konu sayımına dayanır: çok çıkan (5 yılda 10 ve üzeri soru), orta (5–9), az (1–4), hiç çıkmayan (0). Ayrıntı: Konu Sınıfları ve Çıkan Sorulardan Hap Bilgi dokümanı.
- Her testte 30 çok çıkan, 13 orta, 6 az ve 1 hiç çıkmayan konu sorusu var; çok çıkan konuların soru sayısı 5 yıllık sıklıklarıyla orantılıdır (yükselen konulara küçük ek ağırlık).
- Çok çıkan konulardaki soruların yaklaşık yarısı çıkmış soruların ölçtüğü bilgi alanını yeni bir kurguyla sorar (çıkmış soru numarası Bölüm B etiketinde yazılı); diğerleri hiç sorulmamış ama sorulma ihtimali yüksek hükümlerdendir (Beklenen Konular Hap Bilgi).
- Hesap soruları çıkmış hesap sorularının iskeleti üzerine sayılar ve kalemler değiştirilerek kurulmuştur; her şıkkın hangi hatadan türediği gerekçede yazılıdır.
- Sorular depodaki mevzuat metinlerine (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği bölümleri, tebliğler, Sair Mevzuat Kitabı, tarife fasılları) dayanır; her soru cevaba bakmadan çözen bağımsız bir doğrulamadan geçirilmiştir.
- Yıllık güncellenen tutarlar (ceza, teminat, ücret tarifesi) doğru cevap yapılmamış; gerektiğinde soruda veri olarak verilmiştir.
- Doğru cevap dağılımı: her harf 10 kez; aynı harf en fazla üç kez üst üste.

HAFIZA GÜNCELLEMESİ

KT3-001 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kıymeti | Çok çıkan | O1 | Zor | E | beklenen | GM-KT3
KT3-002 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kıymeti | Çok çıkan | D3 | Kolay | E | 2022/74 | GM-KT3
KT3-003 | Gümrük Mevzuatı | Transit | Çok çıkan | E1 | Orta | E | 2025/68 | GM-KT3
KT3-004 | Gümrük Mevzuatı | Transit | Çok çıkan | Ö2 | Zor | B | beklenen | GM-KT3
KT3-005 | Gümrük Mevzuatı | Antrepo | Çok çıkan | D3 | Kolay | E | 2023/97 | GM-KT3
KT3-006 | Gümrük Mevzuatı | Antrepo | Çok çıkan | D6 | Kolay | D | beklenen | GM-KT3
KT3-007 | Gümrük Mevzuatı | Muafiyetler | Çok çıkan | Ö2 | Orta | C | 2024/81, 2025/74 | GM-KT3
KT3-008 | Gümrük Mevzuatı | Muafiyetler | Çok çıkan | D3 | Zor | B | beklenen | GM-KT3
KT3-009 | Gümrük Mevzuatı | Dahilde İşleme | Çok çıkan | O2 | Orta | E | 2025/64, 2024/66 | GM-KT3
KT3-010 | Gümrük Mevzuatı | Dahilde İşleme | Çok çıkan | D6 | Kolay | A | beklenen | GM-KT3
KT3-011 | Gümrük Mevzuatı | Geçici İthalat (ATA dahil) | Çok çıkan | D3 | Orta | D | 2023/24, 2024/94, 2022/36 | GM-KT3
KT3-012 | Gümrük Mevzuatı | Geçici İthalat (ATA dahil) | Çok çıkan | O1 | Zor | E | beklenen | GM-KT3
KT3-013 | Gümrük Mevzuatı | Posta ve Hızlı Kargo | Çok çıkan | O2 | Orta | B | 2021/28, 2021/56 | GM-KT3
KT3-014 | Gümrük Mevzuatı | Geri Gelen Eşya | Orta çıkan | Ö3 | Kolay | D | 2023/27, 2021/24 | GM-KT3
KT3-015 | Gümrük Mevzuatı | Fikri ve Sınai Haklar | Orta çıkan | D3 | Kolay | C | beklenen | GM-KT3
KT3-016 | Gümrük Mevzuatı | Özet Beyan ve Gümrüğe Sunma | Orta çıkan | O2 | Zor | D | beklenen | GM-KT3
KT3-017 | Gümrük Mevzuatı | Menşe (Tercihsiz) | Orta çıkan | Ö1 | Orta | A | beklenen | GM-KT3
KT3-018 | Gümrük Mevzuatı | Geri Verme ve Kaldırma | Orta çıkan | O2 | Orta | A | beklenen | GM-KT3
KT3-019 | Gümrük Mevzuatı | Teminat ve Faiz | Az çıkan | D6 | Kolay | A | beklenen | GM-KT3
KT3-020 | Gümrük Mevzuatı | Onaylanmış Kişi Statüsü | Az çıkan | D6 | Orta | C | beklenen | GM-KT3
KT3-021 | Gümrük Mevzuatı | Tahakkuk, Tebliğ, Ödeme ve Zamanaşımı | Az çıkan | D6 | Kolay | B | beklenen | GM-KT3
KT3-022 | Gümrük Mevzuatı | Temel Tanımlar | Az çıkan | D2 | Kolay | D | beklenen | GM-KT3
KT3-023 | Gümrük Mevzuatı | Gümrüksüz Satış Mağazaları | Az çıkan | O2 | Orta | E | beklenen | GM-KT3
KT3-024 | Gümrük Mevzuatı | Serbest Bölgeler ve Gümrük Statü Belgesi | Az çıkan | D6 | Zor | E | beklenen | GM-KT3
KT3-025 | Sair Mevzuat | Kaçakçılık (5607) | Çok çıkan | O2 | Orta | B | 2021/41, 2024/88 | GM-KT3
KT3-026 | Sair Mevzuat | Kaçakçılık (5607) | Çok çıkan | O1 | Kolay | A | beklenen | GM-KT3
KT3-027 | Sair Mevzuat | Kaçakçılık (5607) | Çok çıkan | D6 | Orta | C | beklenen | GM-KT3
KT3-028 | Sair Mevzuat | Kambiyo | Çok çıkan | V2 | Zor | D | 2023/50, 2023/51, 2025/37 | GM-KT3
KT3-029 | Sair Mevzuat | Kambiyo | Çok çıkan | D6 | Kolay | A | beklenen | GM-KT3
KT3-030 | Sair Mevzuat | Tercihli Menşe İspat Belgeleri | Çok çıkan | G1 | Zor | B | 2023/58 | GM-KT3
KT3-031 | Sair Mevzuat | Tercihli Menşe İspat Belgeleri | Çok çıkan | D1 | Orta | A | beklenen | GM-KT3
KT3-032 | Sair Mevzuat | ÖTV | Çok çıkan | O2 | Zor | D | 2024/17 | GM-KT3
KT3-033 | Sair Mevzuat | İhracat Rejimi ve İhracat Yönetmeliği | Çok çıkan | D6 | Zor | C | beklenen | GM-KT3
KT3-034 | Sair Mevzuat | Teslim Şekilleri (Incoterms) | Orta çıkan | Ö3 | Kolay | D | 2022/29, 2022/65, 2024/1 | GM-KT3
KT3-035 | Sair Mevzuat | TIR Sözleşmesi | Orta çıkan | D1 | Kolay | D | beklenen | GM-KT3
KT3-036 | Sair Mevzuat | Ticaret Politikası Savunma Araçları | Orta çıkan | E1 | Orta | E | 2021/65 | GM-KT3
KT3-037 | Sair Mevzuat | İhracat Sayılan Satış ve Teslimler, 99/13812 Vergi-Harç İstisnası | Hiç çıkmayan | O1 | Orta | E | beklenen | GM-KT3
KT3-038 | Tarife | Tarife – Hayvansal, Bitkisel ve Gıda Ürünleri (Fasıl 1–24) | Çok çıkan | E1 | Zor | B | beklenen | GM-KT3
KT3-039 | Tarife | Tarife – Hayvansal, Bitkisel ve Gıda Ürünleri (Fasıl 1–24) | Çok çıkan | V4 | Orta | A | beklenen | GM-KT3
KT3-040 | Tarife | Tarife – Makine ve Elektrik (Fasıl 84–85) | Çok çıkan | E1 | Orta | C | 2024/45 | GM-KT3
KT3-041 | Tarife | Tarife – Cetvel Yapısı, GTİP ve Tarife Hukuku | Çok çıkan | Ö1 | Zor | B | 2021/5 | GM-KT3
KT3-042 | Tarife | Tarife – Optik, Saat, Çalgı, Silah, Çeşitli ve Sanat Eşyası (Fasıl 90–97) | Orta çıkan | D5 | Kolay | A | 2021/95 | GM-KT3
KT3-043 | Tarife | Tarife – HS 2022 Değişiklikleri | Orta çıkan | O4 | Kolay | D | 2024/2, 2022/79 | GM-KT3
KT3-044 | Tarife | Tarife – Mineral, Kimya, Plastik ve Kauçuk (Fasıl 25–40) | Orta çıkan | D5 | Orta | C | beklenen | GM-KT3
KT3-045 | Tarife | Tarife – Deri, Ahşap, Kâğıt ve Tekstil (Fasıl 41–63) | Orta çıkan | V4 | Zor | C | beklenen | GM-KT3
KT3-046 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kıymeti | Çok çıkan | H1 | Orta | B | 2024/19, 2025/20, 2021/85 | GM-KT3
KT3-047 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kıymeti | Çok çıkan | H3 | Zor | C | 2024/18, 2022/89 | GM-KT3
KT3-048 | Gümrük Mevzuatı | Gümrük Kıymeti | Çok çıkan | H6 | Orta | A | beklenen | GM-KT3
KT3-049 | Sair Mevzuat | KDV | Çok çıkan | H3 | Zor | B | 2024/25, 2024/10, 2022/90 | GM-KT3
KT3-050 | Gümrük Mevzuatı | Cezalar (GK 234–241) | Orta çıkan | H4 | Zor | C | 2022/95, 2023/69, 2025/13 | GM-KT3

Toplam: 50 satır